

Aula 06

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Penal*

Autor:

Renan Araujo

13 de Maio de 2026

Índice

1) Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral	3
2) Questões Comentadas - Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral - FG	45
3) Lista de Questões - Crimes Praticados por Func.Público contra a Adm. em Geral - FGV	90



CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Aspectos gerais

Os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral são espécies do gênero “Crimes contra a administração pública”, e encontram-se regulamentados no Capítulo I do Título XI (Crimes contra a administração pública) do CP.

Trata-se de crimes funcionais, ou seja, devem ser praticados por funcionário público¹. Os crimes funcionais dividem-se em crimes funcionais próprios (puros) ou impróprios (impuros) (GRAVEM ISSO POIS SERÁ IMPORTANTE MAIS À FRENTE!).

Nos crimes **funcionais próprios** (puros), **ausente a condição de “funcionário público” ao agente, a conduta passa a ser considerada a um indiferente penal²** (atipicidade absoluta). Exemplo: No crime de prevaricação (art. 319 do CP), se o agente não for funcionário público, não há prática de qualquer infração penal.

No entanto, nos crimes funcionais impróprios (impuros), faltando a condição de “funcionário público” ao agente, a conduta não será um indiferente penal, deixará apenas de ser considerada crime funcional, sendo desclassificada para outro delito (atipicidade relativa). Imaginem o crime de peculato-furto (art. 312, § 1º do CP). Nesse crime, o agente deve ser funcionário público. No entanto, se lhe faltar esta condição, sua conduta não será atípica, deixará apenas de ser considerada peculato-furto, passando a ser classificada como furto (art. 155 do CP).

O conceito de funcionário público para fins penais está no art. 327 do CP:

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de

¹ DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 470

² CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Parte Especial. 7º edição. Ed. Juspodivm. Salvador, 2015, p. 708



economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
(Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

Assim, podemos perceber que o conceito de funcionário público utilizado pelo CP é bem diferente do conceito que se tem no Direito Administrativo. Lá, funcionários públicos são apenas aqueles detentores de cargo público efetivo. Aqui, o conceito abrange, ainda, os empregados públicos, estagiários, mesários da Justiça Eleitoral, Jurados, etc.

Entretanto, não confundam “função pública” com *múnus público*. A Doutrina entende que aqueles que exercem um *múnus público* não são considerados funcionários públicos. Assim, os tutores, os curadores dativos, os inventariantes judiciais **NÃO SÃO CONSIDERADOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS** pela maioria esmagadora da Doutrina.³

O STJ, mais recentemente, vem entendendo que os defensores dativos (ou advogados dativos), que são aqueles advogados nomeados pelo Juiz da causa para a defesa do acusado quando não há possibilidade de atuação da Defensoria Pública, são considerados funcionários públicos para fins penais:

“(...) Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é possível considerar o defensor dativo, cujas atividades derivam de convênio realizado entre a OAB e a Defensoria Pública para realização de defesa em local não provido de atuação dessa instituição, como funcionário público, para fins penais, nos termos do art. 327 do CP ”

(EDcl no RHC n. 126.207/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

O § 1º estabelece que se considera funcionário público por equiparação quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal⁴ ou empresa contratada para execução de atividade típica da administração pública.⁵

Tal equiparação não abrange os funcionários de empresas contratadas para exercer atividades *atípicas* da administração pública (empresa contratada eventualmente para realização de um coquetel para recepção de uma autoridade estrangeira, por exemplo⁶).

³ BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte especial. Volume 5. Ed. Saraiva, 9ª edição. São Paulo, 2015, p. 189

⁴ O conceito de “paraestatal” para fins penais é tortuoso. Alguns doutrinadores se limitam a utilizar a expressão como sinônimo de administração indireta, como Rogério Greco e José Paulo Baltazar Júnior, por exemplo. Outros, como Cezar Roberto Bitencourt, são mais específicos (e corretos), entendendo que esta expressão corresponde às entidades que não fazem parte da administração pública (daí porque são PARAestatais), mas que desempenham serviços de utilidade pública, como o “sistema S” (SESI, SESC, SENAI, etc.).

O STJ, ao que parece, vem se filiando à segunda corrente. Há decisões entendendo que até mesmo as OSCIPs são entidades paraestatais para fins penais (Ver, por todos, REsp 1519662/DF).

⁵ EXEMPLO: Os médicos de Hospital particular conveniado ao SUS, quando estão atendendo pacientes pelo SUS. BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 189/190

⁶ CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 711



O § 2º prevê uma majorante (causa de aumento de pena), caso o funcionário público seja ocupante de cargo em comissão ou Função de Direção e Assessoramento na administração pública. Vejamos:

Art. 327 (...) § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

Trata-se de causa de aumento de pena obrigatória, caso preenchidos os requisitos legais.

Contudo, o legislador não incluiu as autarquias no §2º do art. 327, de forma que tal majorante não se aplica aos funcionários destas entidades:

"(...) A legalidade estrita é regra fundante do estado de direito e constitui o mais importante freio à atuação do poder público em matéria penal, motivo pelo qual, não havendo previsão legal com relação aos dirigentes de autarquias, é inaplicável ao caso a majorante do § 2º do art. 327.

(...) (APn n. 746/MT, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 19/12/2016, DJe de 15/2/2017.)

E quanto aos detentores de mandato eletivo? A eles se aplica a majorante prevista no art. 327, §2º?

A posição atualmente predominante é no sentido de que o simples fato de o agente ocupar um cargo político, sendo detentor de mandato eletivo, por si só, não enseja a aplicação da majorante. Todavia, **se tal agente político exercer um cargo diretivo, um cargo de gestão, será aplicável a majorante:**

(...) 5. Conforme decidido pelo Plenário, no INQ 3983, de minha relatoria, a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal, é incabível pelo mero exercício do mandato parlamentar (...). A jurisprudência desta Corte, conquanto revolvida nos últimos anos (INQ 2606, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção (INQ 2191, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 8.5.2009) que não se acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos. (...) (Inq 3997, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 23-09-2016 PUBLIC 26-09-2016)

Logo, o simples fato de se tratar de um agente detentor de mandato parlamentar, por si só, não enseja a aplicação da majorante.



EXEMPLO: José, deputado federal, praticou crime de peculato (art. 312 do CP). José não exerce nenhum cargo diretivo na Câmara. Nesse caso, não há aplicação da majorante prevista no art. 327, §2º do CP.

EXEMPLO 2: José é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, e pratica um crime de corrupção passiva, solicitando vantagem indevida em razão da função. Nesse caso, será aplicável a majorante prevista no art. 327, §2º do CP, eis que José, para além do mero mandato parlamentar, exerce um cargo diretivo na Assembleia.

Frise-se que o STF já decidiu que é aplicável a referida majorante a Governador de estado que pratique crime funcional, por entender que se trata de cargo de gestão (STF – HC 14838).

Peculato

O peculato **pode ser praticado de diversas maneiras**: a) peculato-apropriação e peculato-desvio (art. 312 do CP); b) peculato-furto (art. 312, § 1º do CP); c) peculato culposo (art. 312, § 2º do CP); d) peculato mediante erro de outrem (art. 313 do CP);

O **peculato-apropriação e o peculato-desvio são faces do crime de peculato comum**, estabelecido no art. 312 do CP:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Como vimos, é necessário que o agente seja funcionário público, **mas nada impede que haja concurso de pessoas com um particular**, desde que este saiba da condição de funcionário público do agente. Trata-se, portanto, de crime próprio.

Não é necessário que o dinheiro ou outro bem móvel apropriado ou desviado seja público, podendo ser particular⁷, desde que lhe tenha sido entregue em razão da função. É o caso, por exemplo, do funcionário que tem a guarda de um veículo que se encontra em um depósito público.

O sujeito passivo será sempre o Estado, embora possa ser também o particular, caso se trate de bem particular o objeto material do crime.

⁷ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 44





ATENÇÃO! O conceito de “desvio” é polêmico na Doutrina. Há quem entenda que é necessário que o bem, valor ou coisa seja desviado para o PATRIMÔNIO de alguém (do agente ou de terceiros). Seria o chamado *animus rem sibi habendi*. Outra parcela doutrinária entende que o termo “desviar” está sendo utilizado no sentido de “dar destinação diversa da que deveria” e, neste caso, o mero USO INDEVIDO do bem, valor ou coisa, já caracterizaria o delito.

Ex.: José utiliza um veículo pertencente ao órgão público em que trabalha para levar sua esposa ao cinema.

Esta mesma situação pode gerar consequências distintas no campo penal, a depender da corrente doutrinária adotada.

1º corrente – Não há peculato, pois o bem não foi desviado para o patrimônio de José (Para esta corrente, José deveria pretender tomar para si o bem, ou seja, ficar com ele).

2º corrente – Há peculato, pois José DESVIOU o bem público de sua finalidade (a finalidade seria a utilização em prol do serviço, e não para levar sua esposa ao cinema, finalidade meramente particular).

JURISPRUDÊNCIA – O STJ, até o momento, adota a primeira corrente.⁸

O STF já decidiu adotando a primeira corrente (que é majoritária⁹), ao argumento de que esta conduta configuraria mero “peculato de uso” (HC 108.433). Entretanto, mais recentemente, o STF adotou entendimento contrário, ou seja, aderiu à segunda corrente. Vejamos:

(...) O peculato desvio caracteriza-se na hipótese em que terceiro recebe armas emprestadas pelo juiz, depositário fiel dos instrumentos do crime, acautelados ao magistrado para fins penais, enquadrando-se no conceito de funcionário público. 2. In casu, Juiz Federal detinha em seu poder duas pistolas apreendidas no curso de processo-crime em tramitação perante a Vara da qual era titular. Ao entregar os armamentos a policial federal desviou bem de que tinha posse em razão da função em proveito deste, emprestando-lhe finalidade diversa da pretendida ao assumir a função de depositário fiel. 3. O artigo 312 do Código Penal dispõe: “Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa”. 4. É cediço que “o verbo núcleo desviar tem o significado, nesse dispositivo legal, de alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe outro

⁸ HC 94.168/MG

⁹ Ver, por todos, BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 49



encaminhamento, ou, em outros termos no peculato-desvio o funcionário público dá ao objeto material aplicação diversa da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem. Nessa figura não há o propósito de apropriar-se, que é identificado como *animus rem sibi habendi*, podendo ser caracterizado o desvio proibido pelo tipo, com simples uso irregular da coisa pública, objeto material do peculato.” (BITTENCOURT, Cezar. Tratado de direito penal. v. 5. Saraiva, São Paulo: 2013, 7ª Ed. p. 47). 3. É possível a atribuição do conceito de funcionário público contida no artigo 327 do Código Penal a Juiz Federal. É que a função jurisdicional é função pública, pois consiste atividade privativa do Estado-Juiz, sistematizada pela Constituição e normas processuais respectivas. Consequentemente, aquele que atua na prestação jurisdicional ou a pretexto de exercê-la é funcionário público para fins penais. Precedente: (RHC 110.432, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012). 4. A via estreita do Habeas Corpus não se preza à discussão acerca da valoração da prova produzida em ação penal. É que, nos termos da Constituição esta ação se destina a afastar restrição à liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder. 5. Recurso desprovido.

(RHC 103559, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014)

O que fazer? É difícil dar um “norte” infalível, pois o Direito não é uma ciência exata, mas acredito que apesar do precedente recente, a jurisprudência e a doutrina majoritárias ainda adotam o primeiro entendimento. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos...

Importante lembrar que para que possamos falar em peculato de uso é necessário que estejamos diante de bem **INFUNGÍVEL** (que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade) e **NÃO CONSUMÍVEL** (cujo uso importa em destruição **IMEDIATA** da sua própria substância).

Assim, não existe “peculato de uso” de dinheiro, por exemplo, por ser bem fungível.

CUIDADO! Se o agente público em questão for um **PREFEITO** (ou quem esteja atuando em substituição a ele), não haverá qualquer dúvida, a conduta será crime! Isto porque há previsão específica no DL 201/67 (art. 1º, II e §1º).

O **peculato-furto** (também chamado de peculato impróprio) caracteriza-se não pela apropriação ou desvio de um bem que fora confiado ao agente em razão do cargo, mas da subtração de um bem que estava sob guarda da administração. Nos termos do art. 312, § 1º do CP:

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.



Nesse crime o agente não possui a guarda do bem, praticando verdadeiro furto, que, em razão das circunstâncias (ser o agente funcionário público e valer-se desta condição para subtrair o bem), caracteriza-se como o crime de peculato-furto.

BEM JURÍDICO TUTELADO	O patrimônio da administração pública, a moralidade e a probidade administrativa. Se houver particular lesado pela conduta, será sujeito passivo secundário.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública, e eventual particular proprietário do bem subtraído, se for bem particular.
TIPO OBJETIVO	A conduta prevista é a de subtrair o bem ou valor, ou concorrer para sua subtração. Exige-se que o funcionário público se valha de alguma facilidade proporcionada pela sua condição de funcionário público.
TIPO SUBJETIVO	Dolo.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se no momento em que o agente adquire a posse do bem mediante a subtração. Admite-se tentativa, pois não se trata de crime que se perfaz num único ato (pode-se desdobrar seu <i>iter criminis</i> – caminho percorrido na execução). É plenamente possível, portanto, que o agente inicie a execução, adentrando à repartição pública, por exemplo, e seja surpreendido pelos seguranças. Nesse caso, o crime será tentado.

O **peculato culposo**, por sua vez, está previsto no art. 312, § 2º do CP:

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Essa modalidade culposa se verifica quando o agente, sem ter a intenção de participar do crime praticado por outra pessoa, acaba, em razão do seu descuido, colaborando para isso.¹⁰

EXEMPLO: José, funcionário público, ao final do expediente, deixa o notebook pertencente ao órgão sobre a mesa, e não tranca a porta. Paulo, outro funcionário, que trabalha no mesmo órgão, aproveita-se da facilidade encontrada (porta aberta) e subtrai o notebook. Neste caso, Paulo praticou o crime de peculato-furto, e José responderá pelo crime de peculato culposo.

¹⁰ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 49/50



⇒ Mas, e se o funcionário público contribui culposamente para a prática de um crime praticado por um estranho, alguém que não é funcionário público? Neste caso, há divergência doutrinária. Parte da Doutrina entende que o funcionário público não responde por peculato culposo (que só se configuraria quando o agente contribuísse culposamente para o peculato praticado por outro funcionário). Outra parcela da Doutrina sustenta que mesmo neste caso haverá peculato culposo.

EXEMPLO: José, funcionário público, durante seu horário de almoço, deixa o celular funcional (pertencente ao órgão público) sobre o balcão de atendimento, e sai para comer. Pedro, um particular que estava no local esperando atendimento, se aproveita da situação e furta o celular. Neste caso, parte da Doutrina entende que há peculato culposo por parte de José, e outra parte entende que não, pois o crime praticado por Pedro (o particular) não foi um peculato (e sim um simples furto).

O que decidir na prova objetiva? Apesar de a doutrina levemente majoritária entender que não há peculato culposo neste caso, as Bancas parecem ignorar tal fato, havendo histórico de cobrança de questões nas quais **se entendeu que, mesmo neste caso, haveria peculato culposo**.

O CP estabelece, ainda, que no caso do crime de peculato culposo (não se aplica às formas dolosas de peculato!), **se o agente reparar o dano antes da sentença irrecorrível (ou seja, antes da sentença transitada em julgado), estará extinta a punibilidade**. Caso o agente repare o dano após esse momento, a pena será reduzida pela metade (é metade, e não “até” a metade!). Nos termos do art. 312, § 3º:

Art. 312 (...) § 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

MUITO CUIDADO! A reparação do dano só gera estes efeitos no peculato culposo, não nas suas demais modalidades!

O **peculato mediante erro de outrem** é uma modalidade muito assemelhada ao peculato-apropriação. No entanto, nessa modalidade, o agente recebe o bem ou valor em razão de erro de outra pessoa. É o que dispõe o art. 313 do CP:

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

ATENÇÃO! Este delito **também é conhecido como “peculato-estelionato”**, pois o agente público acaba por obter vantagem indevida em prejuízo alheio, decorrente de erro do particular. Porém, se tivéssemos que traçar um paralelo com os crimes comuns, este delito se parece mais com o do art. 169, *caput*, do CP (apropriação de coisa havida por erro).



BEM JURÍDICO TUTELADO	O patrimônio da administração pública, a moralidade e a probidade administrativa. Se houver particular lesado pela conduta, será sujeito passivo secundário.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública, e eventual particular proprietário do bem apropriado, se for bem particular.
TIPO OBJETIVO	A conduta prevista é a de se apropriar de dinheiro ou utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. O servidor, portanto, tem que ter recebido o dinheiro/utilidade no exercício da função pública. CUIDADO! A Doutrina entende que se o erro foi provocado dolosamente pelo funcionário público, com o intuito de enganar o particular, deverá responder pelo delito de estelionato. ¹¹
TIPO SUBJETIVO	Dolo. O dolo não precisa existir no momento em que o agente recebe a coisa, mas deve existir quando, depois de recebida a coisa, o agente resolve se apropriar desta, sabendo que ela foi parar em suas mãos em razão do erro daquele que a entregou.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se no momento em que o agente altera seu "animus", apropriando-se da coisa recebida por equívoco do particular. A Doutrina admite a tentativa, embora seja de difícil caracterização.

Inserção de dados falsos em sistema de informações e modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

Parte da Doutrina chama o delito do art. 313-A de "peculato eletrônico"¹², embora esta nomenclatura não seja unânime.

Foram acrescentados ao CP pela Lei 9.983/00, que acrescentou os arts. 313-A e 313-B ao CP:

Inserção de dados falsos em sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

¹¹ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 63

¹² CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 721



Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

BEM JURÍDICO TUTELADO	O patrimônio da administração pública, a moralidade e a probidade administrativa. Se houver particular lesado pela conduta, será sujeito passivo secundário.
▪ SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. Porém, no <u>caso do crime do art. 313-A o tipo penal vai além e exige que a conduta seja praticada pelo "funcionário autorizado"</u>, ou seja, somente o funcionário público autorizado a realizar inclusões/alterações/exclusões de dados no sistema é que poderá praticar o delito. Frise-se que, como em qualquer crime próprio, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública, e eventual particular lesado.
TIPO OBJETIVO	No primeiro caso a conduta é a de <i>inserir ou facilitar a inserção de informações falsas, alterar ou excluir</i>, indevidamente, dados corretos, com o fim de obter vantagem ou causar dano. Percebam que no caso de o funcionário promover, ele próprio, a alteração indevida, o crime é monossujeito, ou seja, não depende de duas ou mais pessoas para sua caracterização. No entanto, se a conduta for a de facilitar a alteração por outra pessoa (particular ou não), o crime será necessariamente plurissujeito, pois necessariamente haverá de ter mais de um sujeito ativo. Há, ainda, elemento normativo do tipo no caso de se tratar de exclusão de dados corretos, pois esta exclusão deve ser indevida. Assim, se o funcionário autorizado exclui dados corretos porque era esta sua obrigação (estes dados não eram considerados mais necessários), não há fato típico.



	No segundo crime, a conduta é a de modificar ou alterar o sistema de informações, sem autorização . Há, portanto, elemento normativo do tipo, pois se o agente estiver autorizado a isto, o fato será atípico.
TIPO SUBJETIVO	Dolo, em ambos os casos. No caso do art. 313-A, exige-se a finalidade especial de agir, consistente na intenção de obter vantagem ou causar dano a outrem. <u>No caso do art. 313-B, não se exige nenhum dolo específico</u>, bastando que o funcionário não autorizado promova as alterações ou modificações no sistema.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	No caso do crime do art. 313-A, consuma-se no momento em que o agente efetivamente pratica as condutas descritas no tipo penal, alterando ou excluindo indevidamente dados corretos ou inserindo ou fazendo inserir os dados falsos no sistema ou Banco de dados, ainda que não alcance o objetivo almejado (obter vantagem ou causar dano). Trata-se, pois, de um crime formal. A Doutrina admite a tentativa, pois é plenamente possível o fracionamento da conduta do agente. No caso do art. 313-B, consuma-se no momento em que o agente efetivamente modifica ou altera o sistema ou programa de informática. A Doutrina admite a tentativa, pois é plenamente possível o fracionamento da conduta do agente.¹³

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Este crime está previsto no art. 314 do CP:

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

BEM JURÍDICO TUTELADO	A regularidade dos serviços da administração pública.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público que tenha a posse do livro ou documento em razão do cargo, embora haja quem sustente que mesmo outro funcionário público, a quem não fora confiada a guarda do livro/documento, poderia praticar o delito.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública, e eventual particular lesado.

¹³ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 72



TIPO OBJETIVO	A conduta é a de extraviar (fazer desaparecer), sonegar (esconder, ocultar) ou inutilizar (tornar inútil, estragar) livro ou documento oficial, de que tenha a guarda em razão do cargo.
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige qualquer dolo específico, nem se admite o crime na forma culposa. CUIDADO! Um dos pontos mais importantes em relação a este delito se refere ao elemento subjetivo. É bastante comum que as Bancas em geral cobrem que o candidato saiba que este delito não é punível na forma culposa (Ex.: José, servidor público, sem querer jogou determinado documento público no lixo, extraviando-o. Nesse caso, não há o crime).
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com o efetivo extravio, sonegação (ocultação) ou inutilização do livro ou documento, ainda que parcial. A tentativa é perfeitamente possível (ex.: José, funcionário público, é surpreendido no exato momento em que tentava destruir um documento público, sendo impedido pelo seu chefe).

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Trata-se de crime previsto no art. 315 do CP:

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

BEM JURÍDICO TUTELADO	O patrimônio da administração pública, a regularidade na aplicação das verbas e rendas públicas.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público que possua a função de decidir a destinação das verbas ou rendas públicas. Entretanto, em se tratando de prefeito municipal não se aplica este artigo, aplicando-se o Decreto-Lei 201/67¹⁴ , por ser norma de caráter especial. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.

¹⁴ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 90



TIPO OBJETIVO	A conduta é a de dar às rendas ou verbas públicas uma destinação que não é a correta. EXEMPLO: José, funcionário público, diretor de determinada escola, possui R\$ 10.000,00 à sua disposição para a aquisição de material escolar para as crianças. Todavia, José utiliza a verba para adquirir novos bebedouros para a escola, eis que os antigos estavam quebrados.
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige qualquer dolo específico (finalidade específica da conduta), podendo ser até uma finalidade nobre (destinação a outra área importante), desde que seja destinação não prevista para aquela verba. Não se admite o crime na forma culposa. Aqui o agente não desvia a verba em proveito próprio ou alheio, mas apenas dá à verba destinação diversa da prevista em lei, mas sempre no interesse da administração.¹⁵
OBJETO MATERIAL	A verba ou renda irregularmente empregada.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se no momento em que o agente efetivamente pratica a conduta de aplicar irregularmente a renda ou verba. A Doutrina admite a tentativa, pois é plenamente possível o fracionamento da conduta do agente. Assim, se o agente altera a destinação da renda ou verba pública, mas não chega a aplicá-la irregularmente, o crime será tentado.

Concussão

O crime de concussão está previsto no art. 316 do CP, que assim dispõe:

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei 13.964/19)

BEM JURÍDICO TUTELADO	A moralidade na administração pública, e, secundariamente, o patrimônio daquele que foi constrangido pelo funcionário.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público, ainda que fora da função ou antes mesmo de assumi-la, mas <u>desde que a conduta seja praticada em razão da função.</u>

¹⁵ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 91



	Entretanto, em se tratando de funcionário público vinculado à administração fazendária (ex.: Auditor Fiscal), aplica-se o art. 3º, II da Lei 8.137/90, por ser norma penal especial em relação ao CP. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	São sujeitos passivos a administração pública e também a pessoa que sofreu o constrangimento (a exigência) do funcionário público. A conduta é a de <i>exigir</i> vantagem indevida em razão da função.
TIPO OBJETIVO	Vejam que o agente não pode, simplesmente, pedir ou solicitar vantagem indevida. A Lei determina que deve haver uma “exigência” de vantagem indevida.¹⁶ Assim, o agente se vale da função pública para ser impositivo em relação a alguém, exigindo daquela pessoa algum tipo de vantagem, e caso não seja atendido, usará sua função pública para realizar algum tipo de retaliação em relação à vítima. EXEMPLO: José, funcionário público, exige R\$ 5.000,00 de um comerciante, alegando que, se não for atendido, irá interditar o estabelecimento. CUIDADO! Entende-se que a “grave ameaça” não é elemento deste delito. Assim, se o agente exige R\$ 10.000,00 da vítima, sob a ameaça de matar seu filho, estará praticando, na verdade, o delito de extorsão. A concussão só resta caracterizada quando o agente intimada a vítima amparado nos poderes inerentes ao seu cargo¹⁷. Ex.: Policial Rodoviário exige R\$ 1.000,00 da vítima, alegando que se não receber o dinheiro irá lavrar uma multa contra ela. Assim: CONCUSSÃO – Ameaça de mal amparado nos poderes do cargo. EXTORSÃO – Ameaça de mal (violência ou grave ameaça) estranho aos poderes do cargo.
TIPO SUBJETIVO	Dolo, consistente na vontade livre e consciente de exigir vantagem indevida em razão da função, para si ou para outrem. Não se exige qualquer dolo específico (finalidade específica da conduta).

¹⁶ A exigência pode ser direta, quando o agente atua diretamente em relação à vítima, de forma expressa, ou indireta, quando se vale de interposta pessoa ou, ainda, realiza a exigência de forma velada, implícita. BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 98

¹⁷ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 97/98



	Não se admite o crime na forma culposa.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se no momento em que o agente efetivamente pratica a conduta de exigir a vantagem indevida, pouco importando se chega a recebê-la.¹⁸ Assim, trata-se de crime formal, não se exigindo o resultado naturalístico, que é considerado mero exaurimento. A Doutrina admite a tentativa, pois é plenamente possível o fracionamento da conduta do agente. Assim, por exemplo, se o agente envia um e-mail ou carta exigindo vantagem indevida, mas essa carta ou e-mail não chega ao conhecimento do destinatário, há tentativa.



Este crime é muito confundido com o de corrupção passiva, mas ISSO NÃO PODE ACONTECER COM VOCÊS! Se o agente EXIGE, teremos concussão! Se o agente apenas solicita, recebe ou apenas aceita promessa de vantagem, teremos corrupção passiva.

Excesso de exação

O crime de excesso de exação está tipificado no art. 316, § 1º do CP, e se verifica quando o agente público exige tributo ou contribuição social que sabe, ou deveria saber ser indevido:

Art. 316 (...) § 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

O CP exige que o agente saiba que está cobrando tributo ou contribuição social indevida, ou, ainda, que **ao menos deva saber que é indevida**.

O dispositivo estabelece como conduta punível, também, a conduta de exigir tributo ou contribuição social devida, mas mediante utilização de meio de cobrança vexatório ou gravoso, não autorizado por lei. **Portanto, são dois núcleos diferentes previstos neste tipo penal.**

¹⁸ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 105. CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 732



Parte da Doutrina entende que esta expressão “*deveria saber*” indica que, nessa conduta, admite-se a forma culposa. No entanto, a maioria da Doutrina entende que esta expressão também indica forma dolosa, só que na modalidade de *dolo eventual*¹⁹ (art. 18, I, *segunda parte*, do CP).

Não se exige que o particular ceda à exigência e efetivamente pague o tributo ou contribuição social, tratando-se de crime formal.

Admite-se a tentativa sempre que puder ser fracionada a conduta do agente em mais de um ato, como na exigência indevida por escrito, por exemplo.

O § 2º, por fim, estabelece uma **qualificadora**, no caso do agente que, **além de exigir indevidamente o tributo ou contribuição social, desviá-lo dos cofres da administração pública, em proveito próprio ou de terceiros**:

Art. 316 (...) § 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Nesta forma qualificada, o crime é considerado material, pois pressupõe que tenha havido o efetivo recebimento dos valores (relativos ao tributo ou contribuição social exigido) pelo agente público, que os desvia em proveito próprio ou alheio.

Corrupção passiva

A corrupção passiva está tipificada no art. 317 do CP:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

BEM JURÍDICO
TUTELADO

A moralidade na administração pública.

¹⁹ CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 734



SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público, ainda que apenas nomeado (mas não empossado). No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	São sujeitos passivos a administração pública e também eventual pessoa que tenha sido destinatária da solicitação de vantagem indevida. Se o particular ofereceu ou prometeu vantagem indevida ao servidor, que recebeu a vantagem ou aceitou a promessa de vantagem, nesse caso o particular não será vítima, mas estará praticando também um crime (corrupção ativa, art. 333 do CP).
TIPO OBJETIVO	A conduta é a de solicitar, receber vantagem ou aceitar promessa do recebimento de indevida vantagem futura. Parte da Doutrina entende que o mero recebimento de vantagens ou dívidas por questões de gratidão ou amizade não configuram corrupção, por não lesarem a moralidade administrativa. Assim, por exemplo, o atendente do INSS que no final do ano recebe uma cesta de natal de um dos aposentados, como gratidão pelo excelente atendimento, não estaria cometendo crime para esta corrente²⁰. Outra parte da Doutrina entende que a Lei não distinguiu as condutas, sendo ambas (com finalidade espúria ou sem ela) consideradas corrupção passiva. A corrupção passiva pode ser <i>imprópria</i>, quando o ato a ser praticado pelo funcionário público em troca da vantagem for legítimo (o funcionário recebe a vantagem, por exemplo, para agilizar o andamento de uma certidão). Por outro lado, considera-se como corrupção <i>própria</i> aquela na qual o agente recebe a vantagem ou aceita a promessa de vantagem para praticar ato ilícito (o agente, por exemplo, recebe vantagem para deixar de aplicar uma multa, por exemplo).
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige qualquer dolo específico (finalidade específica da conduta). Não se admite o crime na forma culposa.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Na modalidade de <i>aceitar e solicitar promessa de vantagem</i>, trata-se de crime formal, não se exigindo o efetivo recebimento da vantagem. Na modalidade de <i>receber</i> vantagem indevida, o crime é material, exigindo-se o efetivo recebimento da vantagem.²¹

²⁰ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 116

²¹ CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 317. BITENCOURT sustenta que o crime é formal apenas na modalidade de solicitar, sendo crime material nas modalidades de "aceitar" e "receber". BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 125



Em todos esses casos não se exige que o funcionário público efetivamente pratique ou deixe de praticar o ato em razão da vantagem ou promessa de vantagem recebida. Porém, se tal ocorrer (ou seja, se o funcionário, em razão da vantagem, **efetivamente infringir seu dever funcional**), incidirá a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 317, **aumentando-se a pena em 1/3**.

EXEMPLO: José, funcionário do Tribunal de Justiça, solicita a determinado réu a quantia de R\$ 5.000,00 para atrapalhar o andamento processual, beneficiando o réu. O réu paga o que foi solicitado e José, então, efetivamente atua para atrapalhar o andamento do processo. Nesse caso, José praticou o crime de corrupção passiva, majorada em 1/3.

1.1 Corrupção passiva privilegiada

O § 2º do art. 317 do CP estabelece uma forma “privilegiada” do crime. É a hipótese do “favor”, aquela conduta do funcionário que cede à influência de alguém ou a pedidos de amigos, conhecidos ou mesmo de estranhos, para que faça ou deixe de fazer algo ao qual estava obrigado, sem que vise ao recebimento de qualquer vantagem ou à satisfação de interesse próprio:

Art. 317 (...) § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

EXEMPLO: José, funcionário público lotado no Tribunal de Justiça, atendendo ao pedido de um amigo, retarda a emissão de um mandado de citação, para que o amigo tenha mais tempo para procurar um advogado. José nada recebeu em troca, apenas cedeu ao pedido do amigo. Temos, aqui, corrupção passiva privilegiada.

Percebam que a pena prevista para esta modalidade do delito é bem menor que a prevista para as outras hipóteses de corrupção, exatamente por isso temos o que se chama de “forma privilegiada”.

Aqui temos um crime material, sendo necessário que o funcionário efetivamente infrinja o dever funcional, praticando o ato que não deveria ou deixando de fazer aquilo que deveria em razão da função. ²²

²² CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 739



Facilitação de contrabando ou descaminho

Está previsto no art. 318 do CP:

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Aqui se pune a conduta do agente que deveria evitar a prática do contrabando ou descaminho, mas não o faz, facilitando-a.

BEM JURÍDICO TUTELADO	A moralidade na administração pública, a saúde financeira do fisco (no caso da facilitação do descaminho) e a ordem pública (no caso da facilitação do contrabando, eis que nesse há importação ou exportação de mercadorias proibidas, com potencial risco à população ou à indústria nacional).
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público, exigindo-se, ainda, que seja o funcionário público que tenha o específico dever funcional de evitar a prática do contrabando ou descaminho. Aqui há uma <u>exceção à teoria monista do concurso de pessoas</u>, prevista no art. 29 do CP, pois o funcionário público responde por este crime, enquanto o particular responde pelo crime de contrabando ou pelo descaminho (a depender da conduta). <u>Se, porém, o funcionário público que facilitar a prática do contrabando ou descaminho não tiver a obrigação de evitá-la, responderá como partícipe do crime praticado pelo particular, e não pelo crime do art. 318 do CP²³.</u> MUITO CUIDADO COM ISSO!
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.
TIPO OBJETIVO	A conduta é a de facilitar a prática de qualquer dos dois crimes (contrabando ou descaminho), seja por ação ou omissão. EXEMPLO: José, funcionário da Receita Federal no aeroporto do Galeão, em conluio com Pedro, faz vista grossa durante a inspeção de bagagem, facilitando a prática do crime de contrabando por Pedro. José responderá pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318 do CP), enquanto Pedro responderá pelo crime de contrabando (art. 334-A do CP).

²³ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 129



TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige qualquer dolo específico (finalidade específica da conduta). Não há previsão de forma culposa.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com a efetiva facilitação para o crime, <i>ainda que este último (contrabando ou descaminho) não venha a se consumir</i>.²⁴ EXEMPLO: José, funcionário da Receita Federal no aeroporto do Galeão, agindo em conluio com o viajante Pedro, não passa as malas do viajante pelo aparelho de raio-x, para que não seja detectado o contrabando praticado por Pedro. Ricardo, porém, outro servidor, desconfia da situação e impede a ocorrência do contrabando. Apesar de o contrabando não ter se consumado (Pedro responderá por contrabando tentado), José responderá por facilitação de contrabando ou descaminho consumada. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente na <i>facilitação</i> for ativa (ação), pois se pode fracionar a execução do crime em vários atos.

CUIDADO! A redação do tipo penal fala em "art. 334" porque anteriormente os delitos de contrabando e descaminho faziam parte do mesmo tipo penal (art. 334). Atualmente o contrabando foi deslocado para o art. 334-A. Contudo, não me parece que o funcionário que facilite a prática do contrabando vá ficar impune, ele irá continuar respondendo pelo crime do art. 318, eis que o tipo penal fala claramente em "contrabando ou descaminho". Apenas a referência ao art. 334 é que passou a estar incompleta.

Prevaricação e prevaricação imprópria

O crime de prevaricação é tipificado no art. 319 do CP, que diz:

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

BEM JURÍDICO TUTELADO	A moralidade na administração pública e a regularidade dos serviços do Estado.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público.

²⁴ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 131



	É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.
TIPO OBJETIVO	A conduta é a de <u>retardar</u> (praticar com atraso) ou <u>deixar de praticar</u> (não realizar o ato) ato de ofício, ou, ainda, <u>praticá-lo contra disposição expressa da lei</u> (praticar o ato quando não deveria ou da forma que não deveria). Há, portanto, forma comissiva (fazer alguma coisa) e forma omissiva (deixar de fazer alguma coisa).
TIPO SUBJETIVO	Dolo, não havendo forma culposa. ATENÇÃO! Exige-se que o agente pratique o crime para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (dolo específico). Ou seja, o tipo penal em questão exige, para sua configuração, uma finalidade específica que move o agente, um elemento subjetivo específico do tipo, que é o fim de satisfazer interesse próprio ou sentimento pessoal. EXEMPLO: José, funcionário de determinada repartição pública, ao perceber que lá tramita um requerimento administrativo formulado por Pedro, seu vizinho e antigo desafeto, propositalmente retarda a emissão de uma certidão (retarda indevidamente a prática do ato), com o fim de prejudicar o desafeto (fim de satisfazer sentimento pessoal de vingança). EXEMPLO 2: José, servidor de determinada repartição, percebendo que um dos processos que ali tramitam envolve Maria, uma antiga colega de faculdade por quem nutria sentimentos amorosos, confere tramitação prioritária ao processo (<u>pratica ato de ofício com infração de dever funcional</u>), para ganhar alguns "pontos" no coração de Maria (<u>finalidade de satisfazer interesse próprio</u>).
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com a efetiva realização da conduta, ou seja, quando o agente <u>efetivamente retarda a prática do ato ou não pratica o ato de ofício, de forma indevida, ou quando o pratica contra disposição de lei</u>, com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ainda que não consiga o que desejava. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente puder ser fracionada, como na hipótese de praticá-lo contra disposição



expressa da lei. Na hipótese, por exemplo, de *deixar de praticar*, por não poder se fracionar a conduta, já que se trata de conduta omissiva pura, não cabe a tentativa (ou o agente deixa de praticar, e o crime se consuma, ou o agente pratica corretamente o ato e não há crime algum).²⁵

Este crime não deve ser confundido com a corrupção passiva privilegiada, na qual o agente deixa de praticar ato de ofício ou pratica ato indevido atendendo a pedido ou influência de alguém. Aqui, o agente faz por conta própria, para satisfazer interesse próprio ou sentimento pessoal.

LEMBREM-SE:

FAVORIZINHO GRATUITO = CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA

SATISFAÇÃO DE INTERESSE PRÓPRIO = PREVARICAÇÃO

Existe, ainda, uma modalidade específica de prevaricação, que é a prevista no art. 319-A, inserido pela Lei 11.466/07:

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007).

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Assim, nessa hipótese, o crime não é o de prevaricação comum, mas sim a espécie própria de prevaricação prevista no art. 319-A do CP, chamada pela Doutrina de *prevaricação imprópria*.

Nessa hipótese, diferentemente da prevaricação comum (ou própria), não se exige dolo específico (finalidade especial de agir).²⁶ Cuidado com isso! A Doutrina não admite, ainda, a tentativa nesta hipótese, pois a lei prevê apenas uma conduta omissiva própria, não havendo possibilidade de fracionamento da conduta.

Condescendência criminosa

O art. 320 estabelece o crime de *condescendência criminosa*. Nesse crime, o agente também deixa de fazer algo a que estava obrigado em razão da função, mas sua conduta omissiva se dá por indulgência (sentimento de tolerância em relação a falta alheia, perdão). Nos termos do art. 320 do CP:

²⁵ CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 743. BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 140

²⁶ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 146



Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

EXEMPLO: José é funcionário público de determinada repartição, sendo o chefe do local. Pedro, seu subordinado, pratica uma falta funcional, punível com advertência, cabendo a José aplicar a sanção. José toma conhecimento do fato mas, por indulgência, deixa de aplicar a sanção a Pedro, por entender que todos estão sujeitos a erros e que, portanto, Pedro estaria perdoado.

Mas, e se apesar de ser o superior hierárquico, José não tivesse competência para aplicar a sanção a Pedro? Nesse caso, caberia a José levar o fato ao conhecimento da autoridade competente e, caso não o faça, também agindo por indulgência, haverá o crime de condescendência criminosa.

CUIDADO! Se o chefe deixa de responsabilizar o subordinado por outro motivo que não seja a indulgência (medo, frouxidão, negligência, pouco caso, etc.), o crime pode ser o de prevaricação ou outro crime, a depender do caso.

EXEMPLO: José é funcionário público de determinada repartição, sendo o chefe do local. Pedro, seu subordinado, pratica uma falta funcional, punível com advertência, cabendo a José aplicar a sanção. José toma conhecimento do fato mas não aplica a penalidade a Pedro, pois Pedro conhece várias situações constrangedoras de José, e José teme que Pedro venha a se vingar caso seja punido. José, aqui, deixou de fazer o que deveria não por ser piedoso, por ser excessivamente tolerante, mas por interesse próprio. Há, aqui, prevaricação.



CUIDADO! O tipo penal exige que o agente seja hierarquicamente superior ao outro funcionário²⁷, aquele que cometeu a falta funcional. Existe certa divergência doutrinária quanto a isso, mas a posição predominante é de que, de fato, o agente deve ser hierarquicamente superior. Assim, se um funcionário público toma conhecimento de que seu colega praticou uma infração funcional e nada faz a respeito, não pratica este crime.

²⁷ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 148. CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 746



É impossível a tentativa no crime de condescendência criminosa, pois se trata de crime omissivo puro.

Advocacia administrativa

Está previsto no art. 321 do CP:

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

BEM JURÍDICO TUTELADO	A moralidade na administração pública.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.
TIPO OBJETIVO	A conduta é <i>patrocinar</i> interesse privado perante a administração pública. O agente deve se valer das facilidades que a sua condição de funcionário público lhe proporciona para defender um interesse privado junto à administração pública ²⁸ . Entende-se, ainda, que o agente deve praticar a conduta em prol de um terceiro. EXEMPLO: José, funcionário do Ministério Público, valendo-se do seu prestígio na Instituição, atua nos bastidores para que o Chefe da Instituição revogue uma norma interna que estabelece o 5º período da Faculdade de Direito como o mínimo para o ingresso no programa de estágio no MP, a fim de beneficiar sua irmã, Paula, que atualmente cursa apenas o 3º período e deseja estagiar no MP.
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa.

²⁸ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 155



CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com a efetiva realização da conduta. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente puder ser fracionada, como na hipótese prática da conduta mediante correspondência ou outro ato escrito que não tenha chegado ao conhecimento do destinatário. No entanto, alguns entendem que nesse caso o crime foi consumado.
------------------------	--

A lei prevê, ainda, uma **qualificadora**, ao estabelecer que, **se o interesse patrocinado não é legítimo**, a pena será mais grave. Nos termos do § único do CP:

Art. 321 (...) Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Assim:

Interesse legítimo – Crime de advocacia administrativa na **forma simples**

Interesse ilegítimo – Crime de advocacia administrativa na **forma qualificada**.

Violência arbitrária

É o delito tipificado no art. 322 do CP:

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Parte da Doutrina e da Jurisprudência entendem ter sido este artigo revogado pela Lei de abuso de autoridade.²⁹ No entanto, existem decisões no âmbito do STJ e do STF reconhecendo a plena vigência deste artigo.³⁰

BEM JURÍDICO TUTELADO	O regular desenvolvimento das atividades da administração pública e a integridade física de eventual particular lesado pela conduta.
-----------------------	--

²⁹ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 160

³⁰ (...) 1. O crime de violência arbitrária não foi revogado pelo disposto no artigo 3º, alínea "i", da Lei de Abuso de Autoridade. Precedentes da Suprema Corte.

2. Ordem denegada.

(HC 48.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJe 07/04/2008)



SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública, e, secundariamente, o particular.
TIPO OBJETIVO	A conduta é a de <i>praticar</i> violência no exercício da função, a pretexto de exercer a função. Logo, não se exige que o agente esteja no exercício da função quando da prática da conduta, desde que a mesma seja realizada a pretexto de exercer a função. EXEMPLO: José, funcionário público do INSS, discute com uma pessoa na fila de atendimento, e informa que o expediente ainda não se iniciou, motivo pelo qual solicita que a pessoa se afaste. Como a pessoa tenta argumentar, José empurra o cidadão para fora da portaria, causando-lhe lesão corporal.
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige especial fim de agir. Parte da Doutrina, no entanto, entende que deve haver a finalidade especial de pretender abusar de sua autoridade (entendimento minoritário). Não há o crime na forma culposa, ou seja, o agente deve agir com dolo, ainda que eventual, de atuar violentamente.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com a efetiva realização da conduta. A tentativa é plenamente possível.

Atente-se para o fato de que, além da pena aplicada em razão deste crime, o agente responde também pelas penas decorrentes das lesões corporais que causar, ou até mesmo pela morte da vítima. Vejamos:

Art. 322 (...) Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Assim, se o funcionário, por exemplo, ao agir violentamente, causar lesões corporais graves na vítima, irá receber não só a pena do crime de violência arbitrária (detenção, de seis meses a três anos), mas também a pena relativa à lesão corporal grave causada (reclusão de 01 a 05 anos). Trata-se do que se chama de **cúmulo material obrigatório**.



Abandono de função

Assim dispõe o art. 323 do CP:

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

BEM JURÍDICO TUTELADO	O regular desenvolvimento das atividades da administração pública.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. Aqui a Doutrina entende que o conceito de funcionário público é restrito³¹, <i>só podendo ser praticado este crime pelo ocupante de cargo público</i>, eis que o tipo penal fala em “abandonar CARGO público”. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.
TIPO OBJETIVO	A conduta é a de <i>abandonar</i> o cargo público, fora dos casos permitidos em lei. A definição do que seria abandono do cargo (por quantos dias, em que situações, etc.), <u>deverá ser extraída do estatuto ao qual o servidor esteja vinculado</u>. EXEMPLO: A lei 8.112/90, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, estabelece que se considera abandono de cargo a “ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos” (art. 138). José, funcionário público federal, dolosamente se ausenta do cargo público por 49 dias consecutivos. José, neste caso, terá praticado o crime de abandono de função. No entanto, a Doutrina entende que o exercício do direito de greve não pode ensejar este crime.

³¹ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 168/169. CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 754



	Parte da Doutrina entende, ainda, que pode ocorrer o abandono se o servidor, ainda que compareça à repartição, se recuse a trabalhar. ³²
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com a efetiva realização da conduta. A Doutrina não admite a tentativa.

O CP estabelece, ainda, duas **qualificadoras**, previstas nos §§ 1º e 2º, **quando do fato resultar algum prejuízo à administração pública e quando o fato ocorrer em faixa de fronteira**:

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Entende-se por faixa de fronteira a extensão de 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, nos termos do art. 20, § 2º da Constituição).

ATENÇÃO! A pena prevista para a forma simples do delito é de detenção **OU multa**. Porém, nas formas qualificadas do delito a pena prevista é a de detenção **E multa**. Ou seja, havendo qualquer das formas qualificadas, além de a pena de detenção ser mais elevada, a multa deixará de ser alternativa e passará a ser aplicada cumulativamente.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Aqui, trata-se de hipótese na qual **o agente está para assumir a função pública**, mas ainda não satisfaz todas as exigências legais, ou **já não pode exercer a referida função**, e mesmo assim continua a exercer as funções, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso.

Nos termos do art. 324 do CP:

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

³² BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 169. Bitencourt sustenta a tese de que o cargo deverá ficar *acéfalo*, ou seja, desocupado. Se há algum substituto para ocupar o cargo, o delito não estaria caracterizado (posição do prof. BITENCOURT). A doutrina majoritária não defende esta tese.



BEM JURÍDICO TUTELADO	O regular desenvolvimento das atividades da administração pública.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. Contudo, é bom frisar que na modalidade de exercício ilegalmente antecipado antes da posse (mas depois da nomeação) e na modalidade de exercício prolongado após exoneração (ou demissão), o sujeito não é mais funcionário público, embora esteja direta ou indiretamente ligado à administração.³³ Caso o agente não possua qualquer vínculo com a administração pública, estará cometendo o crime de usurpação de função pública, previsto no art. 328 do CP³⁴. EXEMPLO: José, servidor público, foi exonerado e sua exoneração foi devidamente publicada, tendo José sido devidamente informado disso. No dia seguinte, José compareceu à repartição e continuou trabalhando como se nada tivesse ocorrido. Há, aqui, o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324 do CP). EXEMPLO 2: José, que não tem qualquer relação com o INSS, ingressa numa agência do INSS e, fingindo ser servidor daquele local, começa a atender diversos cidadãos, prestando informações, recebendo documentos, etc. Há, aqui, o crime de usurpação de função pública (art. 328 do CP). É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.
TIPO OBJETIVO	A conduta é <i>exercer a função pública</i>, sem autorização (elemento normativo do tipo), <u>antes de satisfeitas as exigências legais</u> OU após ter sido oficialmente informado de sua remoção, substituição, exoneração ou suspensão. Exige-se, ainda, que o agente saiba que está agindo nesta condição, ou seja, saiba que não poderia estar ali, naquele momento, exercendo a função.
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa.

³³ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 175

³⁴ CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 756



CONSUMAÇÃO E
TENTATIVA

Consuma-se com a efetiva realização da conduta de exercer a função pública indevidamente. A tentativa é admissível.³⁵

Violação de sigilo funcional

Está previsto no art. 325 do CP:

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

BEM JURÍDICO TUTELADO	O sigilo das informações relativas à administração pública.
SUJEITO ATIVO	Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público que <u>possua o dever de manter a informação em sigilo</u> . É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente.
SUJEITO PASSIVO	A administração pública.
TIPO OBJETIVO	A conduta é a de <u>revelar ou facilitar a revelação de fato sigiloso do qual o agente tenha tomado conhecimento em razão do cargo e que deva permanecer em sigilo</u> . É indiferente se o fato é revelado a um particular ou a outro servidor público. É imprescindível, porém, que o fato tenha chegado ao conhecimento do agente em razão da sua função pública. Se a revelação do segredo se der em relação à operação ou serviço prestado por instituição financeira, estaremos diante de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto no art. 18 da Lei 7.492/86 ³⁶ .
TIPO SUBJETIVO	Dolo. Ou seja, o agente deve voluntariamente revelar o segredo ou facilitar sua revelação. Não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa, ou seja, se o agente, em razão de um descuido, acaba permitindo que outra pessoa tenha acesso à informação sigilosa, não há o crime.

³⁵ Como exemplo, imagine-se o caso do agente que se apresente para trabalhar, mas seja impedido pelo chefe da repartição. CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 757

³⁶ CUNHA, Rogério Sanches. Op. Cit., p. 759



CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	Consuma-se com a efetiva realização da conduta de revelar o segredo ou facilitar sua revelação. A Doutrina admite a tentativa, nas hipóteses em que se puder fracionar a conduta do agente, como na hipótese de o agente enviar carta a um terceiro revelando-lhe o segredo ³⁷ , e ser a carta interceptada por outra pessoa, não chegando ao conhecimento do destinatário.
------------------------	--

O CP prevê, ainda, uma forma equiparada do delito e outra forma, qualificada. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 325 do CP:

Art. 325 (...) § 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

As formas equiparadas se aplicam a quem:

- ⇒ Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública - Nesse caso, o agente público fornece ou empresta sua senha ou outro dado de acesso a alguém não autorizado, permitindo que tal pessoa tenha acesso indevido a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública.
- ⇒ Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito - Aqui o crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa que tenha acesso indevido ao sistema cujo acesso era restrito.

Por fim, em relação à forma qualificada, esta se caracteriza se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem.

³⁷ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 185



ATENÇÃO! A pena prevista para a forma simples e para as formas equiparadas do delito é de detenção OU multa. Porém, na forma qualificada do delito a pena prevista é a de detenção E multa. Ou seja, havendo a forma qualificada (quando resulta dano), além de a pena de detenção ser mais elevada, a multa deixará de ser alternativa e passará a ser aplicada cumulativamente.

Violação de sigilo de proposta de concorrência

O art. 326 estabelece um crime autônomo, uma modalidade especial de violação de segredo funcional. É a violação de sigilo de proposta de concorrência. Nos termos do art. 326:

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Entretanto, este artigo foi revogado tacitamente pelo art. 337-J do CP, incluído no CP pela Lei 14.133/21, que tipifica a mesma conduta, entretanto, estabelece pena mais grave (detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa).³⁸

Dispositivos legais pertinentes



CÓDIGO PENAL

→ Arts. 312 a 327 do CP – Tipificam os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, bem como trazem o conceito de funcionário público para fins penais (art. 327 do CP):

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

³⁸ BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 187



Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.



Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Concussão

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Excesso de exação

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: *(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)*

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)*

§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)*

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)*

Prevaricação



Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: *(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007).*

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Condescendência criminosa

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Violência arbitrária

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Abandono de função

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:



Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. *(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)*

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. *(Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)*

→ Art. 92, I "a" e seu § único, do CP – Tal dispositivo estabelece a perda do cargo, emprego ou função quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano em relação aos crimes funcionais:



Art. 92 - São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Jurisprudência relevante

Súmulas

→ Súmula 599 do STJ – O STJ sumulou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública³⁹, solidificando o entendimento que já era adotado na Corte há muitos anos:

Súmula 599 do STJ

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

Outros precedentes relevantes

→ Princípio da insignificância e crimes contra a administração pública - Possibilidade excepcional - Apesar da existência da súmula 599 do STJ, o próprio STJ (e o STF também) possui entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é possível afastar a aplicação da súmula 599 e reconhecer o princípio da insignificância a crime contra a administração pública:

³⁹ O próprio STJ (e o STF também) possui entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é possível afastar a aplicação da súmula 599 e reconhecer o princípio da insignificância a crime contra a administração pública (STJ - JURISPRUDÊNCIA EM TESES - EDIÇÃO 220 - Tese 2) "É possível, excepcionalmente, afastar a incidência da Súmula n. 599/STJ para aplicar o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado."



STJ - Jurisprudência em teses - Edição 220

Tese 2) "É possível, excepcionalmente, afastar a incidência da Súmula n. 599/STJ para aplicar o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado."

→ Majorante de um terço - detentor de mandato eletivo - Exigência de desempenho de função de direção - O simples fato de o agente ocupar um cargo político, sendo detentor de mandato eletivo, por si só, não enseja a aplicação da majorante, sendo necessário que exerça **um cargo diretivo, um cargo de gestão, para que incida a majorante**:

(...) 5. Conforme decidido pelo Plenário, no INQ 3983, de minha relatoria, a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal, é incabível pelo mero exercício do mandato parlamentar (...). A jurisprudência desta Corte, conquanto revogada nos últimos anos (INQ 2606, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção (INQ 2191, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 8.5.2009) que não se acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos. (...) (Inq 3997, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 23-09-2016 PUBLIC 26-09-2016)

→ Corrupção passiva - Desnecessidade de nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público - O STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que o crime de corrupção passiva irá se caracterizar quando o funcionário público solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função pública (ou seja, valer-se da função para buscar vantagem indevida), ainda que tal vantagem não esteja relacionada diretamente a um suposto ato de ofício que se encontre dentro de sua esfera de atribuição:

"(...) 2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato de ofício".

3. A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está dentro das competências formais do agente".



5. Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor que, no crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível "deduzir" do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse uma limitação implícita ao poder-dever de punir. Ao contrário, a redação do dispositivo constitui nítida opção legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fim de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública.

6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos da incriminação - referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais - e os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Exigir nexo de causalidade entre a vantagem e ato de ofício de funcionário público levaria à absurda consequência de admitir, por um lado, a punição de condutas menos gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro, sanção criminal a manifestações muito mais graves da violação à probidade pública: "o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune" (STF, Voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO no Inq 4.506/DF, p. 2.052).

7. O âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, **não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente.** O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente.

8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada. (...)"

(REsp 1745410/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018)

→ Servidor que recebe salário mas não presta o serviço - atipicidade em relação ao crime de peculato - O STJ firmou entendimento no sentido de que é atípica a conduta de servidor público se apropriar dos salários que lhe foram pagos sem que tenha prestado os serviços correspondentes.



“Não é típico o ato do servidor que se apropria de valores que já lhe pertenceriam, em razão do cargo por ele ocupado.”

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.073.825-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/08/2022.

No mesmo sentido:

“servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços, não comete peculato” (Apn 475/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/5/2007, DJ 6/8/2007, p. 444).

OBS.: Isso não se confunde com a prática da “rachadinha”, que ocorre quando um funcionário, geralmente nomeado como assessor, possui acordo de repasse mensal do salário (total ou parcialmente) a quem o nomeou. Nesse caso, a nomeação do funcionário se dá apenas para desviar dinheiro público em favor do funcionário nomeante. O funcionário nomeado se encontra apenas formalmente vinculado à administração pública, mas não presta serviços e o seu salário é apropriado total ou parcialmente por quem o nomeou.

→ STF - RHC 117488 AGR – O STF considerou que a condição de “funcionário público” seria elementar do tipo de concussão e, portanto, considerar tal condição para fixar a pena base acima do mínimo legal seria inviável (*bis in idem*). Contudo, **a condição de policial seria uma condição especial de agente que tem a obrigação de velar pela segurança do cidadão**, o que importaria maior dever de obediência à norma, de maneira que sua conduta seria ainda mais reprovável que a de um “atendente de protocolo”, por exemplo, de forma que seria possível aumentar a pena com base nesta circunstância. Vejamos:

“(…) 4.a. A inserção do servidor público no quadro estrutural do Estado deve e pode ser considerada no juízo de culpabilidade. Na aferição da culpabilidade deve-se também considerar o maior ou menor grau de dever de obediência à norma. Não ocorrência de *bis in idem*. 4.b. Vício de fundamentação na valoração da circunstância judicial do motivo do crime. 5. Recurso provido parcialmente e concessão parcial da ordem para determinar ao Juízo sentenciante, mantidas a condenação e seus efeitos, a correção do vício na individualização da pena, mormente para afastar a elementar do tipo por ocasião da valoração dos motivos do crime.

(RHC 117488 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 15-10-2013 PUBLIC 16-10-2013)



→ STJ - RESP 1.251.621-AM - CORRUPÇÃO PASSIVA – CRIME PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA – CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE SER CONSIDERADA EM PREJUÍZO DO RÉU – O STJ decidiu que o Juiz pode considerar como circunstância judicial desfavorável, na pena-base, o fato de o agente ser Promotor de Justiça, pois o cargo que o agente ocupa é distinto dos servidores públicos em geral, posto que se trata de cargo destinado a reprimir este tipo de conduta, o que evidencia uma maior reprovabilidade quando este agente pratica o crime. Vejamos:

(...) O fato de o crime de corrupção passiva ter sido praticado por Promotor de Justiça no exercício de suas atribuições institucionais pode configurar circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena. Isso porque esse fato revela maior grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o reconhecimento da acentuada culpabilidade, dada as específicas atribuições do promotor de justiça, as quais são distintas e incomuns se equiparadas aos demais servidores públicos latu sensu. Assim, a referida circunstância não é inerente ao próprio tipo penal. (REsp 1.251.621-AM, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/10/2014)

→ STJ - REsp 1519662/DF – O STJ decidiu que as OSCIPs são consideradas entidades paraestatais e, portanto, seus funcionários são equiparados a funcionário público para fins penais:

(...) Considerando que o ICS foi qualificado como Organização Social pelo artigo 19 da Lei Distrital nº 2.415/99, tem-se que seus dirigentes são equiparados a funcionários públicos para os efeitos penais, submetendo-se às sanções direcionadas aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública em geral, em razão da norma extensiva prevista no § 1º do artigo 327 do Código Penal, que equipara a funcionário público, todo o agente que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal.

(...) (REsp 1519662/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)

→ STJ - HC 94.168/MG – O STJ formou entendimento no sentido de que o peculato de uso é impunível, ante a ausência de *animus rem sibi habendi* (intenção de se apropriar da coisa):

(...)2. Analogamente ao furto de uso, o peculato de uso também não configura ilícito penal, tão-somente administrativo. Todavia, o peculato desvio é modalidade típica, submetendo o autor do fato à pena do artigo 312 do Código Penal. Cabe à instrução probatória delimitar qual conduta praticou o paciente.

(...) (HC 94.168/MG, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 22/04/2008)



→ Médico - SUS - ressarcimento de despesas com uso de equipamento próprio - atipicidade
- O STJ firmou entendimento no sentido de que não há crime na conduta do médico que, ao realizar procedimento cirúrgico com uso de equipamento próprio, recebe ressarcimento pelo uso do equipamento de sua propriedade, já que não há recebimento de vantagem indevida:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 317 § 1º, DO CP. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA A MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. TÉCNICA CIRÚRGICA NÃO COBERTA PELO SUS. RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELO USO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOLAPAROSCOPIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO ACUSADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERO RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO PREVISTO NO ART. 317 DO CP. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

(...)

2. Para tipificação do art. 317 do Código Penal, deve ser demonstrada a solicitação ou recebimento de vantagem indevida pelo agente público, não configurada quando há mero ressarcimento ou reembolso de despesa.

3. Ausente a comprovação da elementar normativa do tipo penal, deve o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP.

(...)

(AgRg no HC n. 541.447/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)



EXERCÍCIOS COMENTADOS - CRIMES FUNCIONAIS

1. (FGV/2026/PCPI/Oficial Investigador)

Caio, servidor público no Estado Alfa, revelou ao seu irmão, por meio de conduta negligente, fato de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo. Registre-se que, em razão da conduta perpetrada por Caio, a Administração Pública não sofreu qualquer prejuízo.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio

- a) não responderá criminalmente, já que o Poder Público não suportou qualquer prejuízo, afastando-se a tipicidade material da conduta.
- b) responderá pelo crime de violação de sigilo funcional, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- c) não responderá criminalmente, na medida em que o crime de violação de sigilo funcional não admite a modalidade culposa.
- d) responderá pelo crime de violação de sigilo funcional, na modalidade qualificada, sem causas de aumento de pena.
- e) responderá pelo crime de violação de sigilo funcional, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Caio não responderá criminalmente, na medida em que o crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do CP) não admite a modalidade culposa, e a questão deixa claro que sua conduta foi culposa ("negligente"):

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Posto isso, conclui-se pela atipicidade da conduta.

GABARITO: Letra C

2. (FGV/2026/PC-PI/Delegado)



Durante investigação conduzida pela Corregedoria de Polícia, constatou-se que um servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, exigia de pacientes da rede pública, para realizar agendamentos de exames e consultas que eram de sua atribuição, o pagamento de quantias em dinheiro. O servidor não fazia ameaças diretas, mas deixava claro que, sem o pagamento, os pacientes não seriam atendidos, repetindo a seguinte frase: ou paga, ou nada!

Diante de tal situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) O servidor cometeu o crime de corrupção passiva, porque apenas pagaria a vantagem indevida quem quisesse.
- b) O servidor cometeu o crime de prevaricação, pois deixou de praticar ato de ofício por interesse pessoal.
- c) O servidor cometeu o crime de concussão, uma vez que exigiu vantagem indevida, ainda que sem violência ou ameaça.
- d) A conduta do servidor é atípica, pois os pacientes tinham a opção de não pagar, tratando-se de vantagem espontânea.
- e) O servidor cometeu o crime de peculato-desvio, pois desviou recursos para benefício próprio.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, o servidor cometeu o crime de concussão, uma vez que exigiu vantagem indevida, ainda que sem violência ou ameaça, nos termos do art. 316 do CP. O elemento central deste delito é o verbo "exigir" (vantagem indevida em razão da função). O servidor utilizou a autoridade do seu cargo para impor o pagamento ("ou paga, ou nada"), o que configura a exigência típica.

Gabarito: Letra C

3. (FGV/2025/CGE-SP/Auditor)

O Ministério Público tomou conhecimento de que Lucas, servidor público no Estado Alfa, agindo com dolo, facilitou a revelação de fato de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, resultando em dano severo à Administração Pública. Em assim sendo, foi deflagrada ação penal em face do agente.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Lucas responderá pelo crime de

- a) exercício funcional ilegal, na modalidade qualificada, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- b) violação de sigilo funcional, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- c) violação de sigilo funcional, na modalidade qualificada, sem causas de aumento de pena.



- d) exercício funcional ilegal, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.
- e) advocacia administrativa, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Lucas responderá por violação de sigilo funcional (art. 325 do CP), em sua forma qualificada. De acordo com o §2º do art. 325 do CP, se da conduta de revelar ou facilitar a revelação de segredo resulta dano à Administração Pública ou a outrem, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 6 anos e multa:

Art. 325 (...)

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Gabarito: Letra C

4. (FGV/2025/AL-AM/Procurador)

Matheus, agente público, agindo de forma negligente, concorreu, culposamente, para que João, colega de repartição pública, apropriasse-se, em proveito próprio, de um telefone celular, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de que tinha a posse em razão do cargo ocupado. O Ministério Público, ao tomar ciência dos fatos, ofereceu denúncia em face de Matheus e de João. Registre-se que, tão logo o juízo competente recebeu a peça acusatória, Matheus reparou o dano causado pela sua conduta negligente. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de Matheus

- a) caracteriza o crime de peculato, mas, como houve a reparação do dano antes da prolação da sentença irrecorrível, tem-se a incidência de causa excludente da ilicitude.
- b) caracteriza o crime de corrupção passiva, mas, como houve a reparação do dano antes da prolação da sentença irrecorrível, as penas serão reduzidas pela metade.
- c) caracteriza o crime de peculato, mas, como houve a reparação do dano antes da prolação da sentença irrecorrível, tem-se a extinção de punibilidade.
- d) é materialmente atípica, considerado o valor do telefone celular apropriado e a reparação do dano.
- e) é formalmente atípica, na medida em que ele agiu de forma culposa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Matheus praticou o crime de peculato culposo, previsto no art. 312, §2º, do CP, por ter concorrido culposamente para o crime de João. Segundo o §3º do art. 312 do CP, no caso de peculato culposo, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a



punibilidade do agente. Como a reparação ocorreu logo após o recebimento da denúncia, está extinta a punibilidade pela reparação do dano.

Ademais, nos termos da Súmula 599 do STJ, o princípio da insignificância (que conduziria à atipicidade material) é, em regra, inaplicável aos crimes contra a administração pública.

Gabarito: Letra C

5. (FGV/2025/TJ-RS/AJAJ)

Durante atendimento ao público externo, Caio, estagiário voluntário sem remuneração da Secretaria de Meio Ambiente do Município Alfa, no Estado do Rio Grande do Sul, solicitou a José, representante do empreendimento XYZ, a quantia de três mil reais, prometendo conferir maior celeridade ao processo de licenciamento ambiental. José recusou prontamente a proposta, dando conhecimento dos fatos aos órgãos públicos competentes.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio

- a) não responderá criminalmente, considerando que a solicitação foi prontamente negada, afastando-se a tipicidade material da conduta perpetrada.
- b) não responderá criminalmente, já que não é considerado agente público, por exercer a função pública sem remuneração.
- c) responderá pelo crime de corrupção passiva, sem causas de aumento de pena.
- d) responderá pelo crime de corrupção ativa, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- e) responderá pelo crime de peculato qualificado.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, o agente responderá pelo crime de corrupção passiva, sem causas de aumento de pena.

A conduta de solicitar vantagem indevida em razão da função tipifica o crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP. Como Caio não chegou a praticar ou deixar de praticar o ato de ofício, não incide a causa de aumento do §1º do referido artigo.

Ademais, é importante frisar que Caio é considerado funcionário público para fins penais, pois exerce função pública, ainda que sem remuneração, nos termos do art. 327 do CP.

Gabarito: Letra C

6. (FGV/2025/TCE-PE/Auditor)

Cupertino é fiscal tributário municipal e, no exercício de suas funções, lavrou auto de infração contra uma empresa por sonegação tributária, com aplicação de multa no valor de cinquenta mil reais. Ciente de que o tributo é devido e com a intenção de preservar os cofres públicos,



Cupertino determinou que o dono da empresa pagasse imediatamente, sob pena de colocação de aviso escrito na porta do estabelecimento, atestando publicamente o débito fiscal.

Diante de tal situação hipotética, é correto afirmar que Cupertino:

- a) cometeu o crime de concussão.
- b) cometeu o crime de constrangimento ilegal.
- c) não praticou conduta penalmente típica.
- d) cometeu o crime de excesso de exação.
- e) cometeu o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

COMENTÁRIOS

O funcionário público que cobra tributo devido por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, comete crime de excesso de exação, nos termos do art. 316, §1º do CP:

Art. 316 (...)

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Assim, a conduta do funcionário em questão, ameaçar de expor o débito publicamente na porta do estabelecimento, configura o crime de excesso de exação.

Gabarito: Letra D

7. (FGV/2025/TJ-SC/Juiz Leigo)

Ivo, ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Meio Ambiente do Estado Alfa, agindo com dolo, patrocinou, diretamente, interesse privado ilegítimo perante a Administração Pública, valendo-se, para tanto, da sua qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Ivo responderá pelo crime de:

- a) advocacia administrativa, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena;
- b) advocacia administrativa, na modalidade qualificada, com a incidência de uma causa de aumento de pena;
- c) prevaricação, na modalidade qualificada, com a incidência de uma causa de aumento de pena;



- d) advocacia administrativa, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena;
- e) prevaricação, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Ivo praticou o crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do CP. Como o interesse patrocinado era ilegítimo, o crime é punido na sua forma qualificada, conforme parágrafo único do mesmo art. 321 do CP:

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Além disso, nos termos do art. 327, §2º, do CP, a pena será aumentada da terça parte (1/3) porque o autor é ocupante de cargo em comissão.

Gabarito: Letra B

8. (FGV/TJES/Notário/2025)

Bernardo, servidor público do Estado do Espírito Santo, agindo de forma negligente, concorreu culposamente para que Jonas subtraísse bens públicos, pertencentes ao referido ente federativo, avaliados em R\$ 2.000,00. Registre-se que Bernardo só logrou êxito em reparar o dano causado ao erário após a prolação da sentença irrecorrível na esfera penal, que o condenou pela prática do crime de peculato culposo. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que:

- a) a condenação de Bernardo é inadequada, na medida em que a caracterização do crime de peculato culposo pressupõe a ocorrência de grave prejuízo ao poder público;
- b) como a reparação do dano ocorreu apenas após a prolação da sentença irrecorrível, não haverá qualquer reflexo nas sanções aplicadas a Bernardo;
- c) como Bernardo reparou o dano causado pela infração penal, é caso de reconhecimento da extinção de punibilidade em seu benefício;
- d) a reparação do dano efetivada por Bernardo ensejará a redução da pena imposta pela metade;
- e) a condenação de Bernardo é inadequada, na medida em que não existe a figura do peculato culposo.

Comentários:



Nesse caso, a reparação do dano efetivada por Bernardo ensejará a redução da pena imposta pela metade, pois ocorreu após a sentença irrecorrível, nos termos do art. 312, §3º do CP:

Peculato culposo

Art. 312 (...)

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Gabarito: Letra D

9. (FGV/TJES/Notário/2025) - Henrique, servidor público do Estado Alfa, agindo com dolo, compareceu à sede do estabelecimento comercial de propriedade de Caio, dele exigindo o pagamento de tributo que sabe ser indevido. Efetivado o pagamento por parte do comerciante, Henrique desviou, em proveito próprio, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Henrique responderá pelo crime de:

- a) excesso de exação, na modalidade qualificada;
- b) corrupção passiva, na modalidade qualificada;
- c) excesso de exação, na modalidade simples;
- d) corrupção passiva, na modalidade simples;
- e) concussão, na modalidade simples.

Comentários:

O funcionário público que cobra tributo devido por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, comete crime de excesso de exação, nos termos do art. 316, §1º do CP:

Art. 316 (...)

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)



Como o servidor ainda desviou em proveito próprio aquilo que recebeu indevidamente (mas que seria destinado aos cofres públicos), responderá por excesso de exação em sua forma qualificada:

Art. 316 (...)

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Gabarito: Letra A

10. (FGV/MPE RJ/Promotor de Justiça/2025) - Omar é administrador e gestor da folha de pagamento dos servidores públicos do Município Alfa. Ele descontou dos contracheques dos servidores os valores relativos a empréstimos que foram consignados regularmente pelos servidores junto a instituições financeiras. Omar, no entanto, não repassou os valores para as instituições, transferindo-os para a conta-corrente de Paulina, sua namorada e estudante universitária, que ajustara com ele toda a dinâmica dos fatos.

Diante do caso apresentado, à luz do Código Penal, assinale a afirmativa correta.

- a) Omar e Paulina cometeram crime de peculato próprio.
- b) Omar e Paulina cometeram crime de peculato impróprio.
- c) Omar cometeu crime de peculato próprio e Paulina, crime de receptação.
- d) Omar cometeu crime de estelionato e Paulina, crime de receptação.
- e) Omar cometeu crime de peculato impróprio e Paulina, crime de receptação.

Comentários:

Nesse caso, Omar praticou peculato próprio, ou peculato propriamente dito, tipificado no art. 312, caput, do CP:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Omar praticou, mais precisamente, o crime de peculato-desvio.

Paulina também responderá pelo crime funcional, pois a condição de funcionário público de Omar se comunicará com ela, por se tratar de uma elementar do tipo penal, nos termos do art. 30 do CP.



Gabarito: Letra A

11. (FGV/TJTO/Juiz Estadual/2025) - Sobre os crimes contra a Administração Pública, é correto afirmar que:

- a) comete crime de prevaricação o funcionário público que, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não tenha levado o fato ao conhecimento da autoridade competente;
- b) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário, configura o delito de tráfico de influência;
- c) não se incluem no conceito de funcionário público para fins penais jurados e mesários eleitorais;
- d) não se incluem no conceito de funcionário público para fins penais empregados de empresa contratada que prestam serviço atípico para a Administração Pública;
- e) não se aplica o princípio da insignificância nos casos de crimes contra a Administração Pública, em qualquer hipótese.

Comentários:

- a) ERRADA: Item errado, pois nesse caso o agente pratica o crime de condescendência criminosa, tipificado no art. 320 do CP.
- b) ERRADA: Item errado, pois tal conduta configura o crime de advocacia administrativa, nos termos do art. 321 do CP.
- c) ERRADA: Item errado, pois os mesários eleitorais exercem função pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração, enquadrando-se no conceito de funcionário público para fins penais, previsto no art. 327 do CP.
- d) CORRETA: Item correto, pois tais empregados não são considerados funcionários públicos por equiparação. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e também quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, nos termos do art. 327, §1º do CP.
- e) ERRADA: Item errado, pois apesar de não ser aplicável, como regra, o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública (súmula 599 do STJ), há exceções, como ocorre no caso do crime de descaminho (art. 334 do CP). Além disso, o próprio STJ vem admitindo, excepcionalmente, a relativização da súmula 599:

STJ - Jurisprudência em teses - Edição 220



Tese 2) É possível, excepcionalmente, afastar a incidência da Súmula n. 599/STJ para aplicar o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado.

Gabarito: Letra D

12. (FGV/MPE RJ/Analista Administrativo/2025) - Caio, titular de um cargo efetivo junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, agindo com dolo, patrocinou diretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se, para tanto, da sua qualidade de agente público. Registre-se que o interesse patrocinado não teve qualquer relação com a ordem tributária, tampouco com as licitações públicas.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de

- a) advocacia administrativa, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo efetivo em uma Secretaria de Estado.
- b) corrupção passiva, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo efetivo em uma Secretaria de Estado.
- c) concussão, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo efetivo em uma Secretaria de Estado.
- d) advocacia administrativa, sem causas de aumento de pena.
- e) corrupção passiva, sem causas de aumento de pena.

Comentários:

Nesse caso, Caio responderá pelo crime de advocacia administrativa, sem causas de aumento de pena, até porque tal delito não possui majorantes (há apenas uma qualificadora, previsto no caso de o interesse patrocinado ser ilegítimo):

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Gabarito: Letra D

13. (FGV/MPE-RJ/Analista Processual/2025) - Matheus, servidor público no âmbito do Município Alfa, agindo de forma negligente, se esqueceu de trancar a porta do almoxarifado da



repartição pública, embora devesse fazê-lo. Aproveitando-se da situação apresentada, Lucas, titular de um cargo em comissão, adentrou no local e subtraiu, para si, em proveito próprio, três notebooks de titularidade da municipalidade, valendo-se, para tanto, da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Matheus

- a) responderá por peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede ao recebimento da denúncia, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- b) responderá por peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- c) responderá por prevaricação culposa, sendo certo que a reparação do dano, se precede ao recebimento da denúncia, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- d) não responderá criminalmente, porquanto a ordem jurídica pátria não prevê a figura da prevaricação culposa.
- e) não responderá criminalmente, porquanto a ordem jurídica pátria não prevê a figura do peculato culposo.

Comentários:

Nesse caso, Matheus responderá por peculato culposo, art. 312, §2º do CP, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, nos termos do art. 312, §3º do CP:

Peculato culposo

Art. 312 (...)

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Gabarito: Letra B

14. (FGV/DPE-RO/Analista/2025) - João, ocupante de um cargo em comissão em um órgão da administração direta, aceitou promessa de vantagem do empresário Carlos. As partes combinaram que o referido agente público proferiria decisão favorável aos interesses do



particular em um determinado processo administrativo em tramitação. Como contrapartida, João receberia, por interposta pessoa, uma potente motocicleta. Contudo, antes da prolação da decisão por parte do servidor público, os fatos foram descobertos pelas autoridades públicas, dando-se conhecimento ao Ministério Público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo crime de

- a) advocacia administrativa qualificada, por ser ocupante de cargo em comissão em órgão da administração direta, sem a incidência de causas de aumento de pena.
- b) corrupção passiva simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo em comissão em órgão da administração direta.
- c) corrupção passiva qualificada, por ser ocupante de cargo em comissão em órgão da administração direta, sem a incidência de causas de aumento de pena.
- d) exercício funcional ilegalmente antecipado simples, sem a incidência de causa de aumento de pena.
- e) advocacia administrativa simples, sem a incidência de causa de aumento de pena.

Comentários:

Nesse caso, João responderá pelo crime de corrupção passiva simples, pois aceitou promessa de vantagem indevida em razão da função pública, nos termos do art. 317 do CP:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Há, ainda, a incidência de uma causa de aumento de pena de um terço, por ser titular de cargo em comissão em órgão da administração direta:

Art. 327 (...)

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

Gabarito: Letra B



15. (FGV/DPE-RO/Analista/2025) - Após complexa operação policial, que culminou na arrecadação de milhares de reais e joias, os bens apreendidos foram colocados no cofre da Delegacia de Polícia do Município Alfa. Nesse contexto, Caio, policial civil, embora não tivesse a posse dos valores pecuniários e das joias, os subtraiu, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que a qualidade de funcionário lhe proporcionou para acessar o local onde os bens estavam guardados.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de

- a) condescendência criminosa.
- b) excesso de exação.
- c) prevaricação.
- d) concussão.
- e) peculato.

Comentários:

Nesse caso, como Caio não tinha a posse dos valores pecuniários e das joias, mas os subtraiu tirando proveito da facilidade que a qualidade de funcionário lhe proporcionava para acessar o local, há o crime de peculato-furto, tipificado no art. 312, §1º do CP:

Art. 312 (...) § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Gabarito: Letra E

16. (FGV/MPU/Técnico/2025) - Caio, ocupante de um cargo em comissão no âmbito de uma empresa pública federal, solicitou diretamente, para si, vantagem indevida do particular Lucas, com o objetivo de deixar de praticar determinado ato de ofício, em benefício do último. Contudo, Lucas, irresignado com a proposta recebida, comunicou os fatos às autoridades competentes, não efetuando qualquer pagamento ao referido agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio:

- a) responderá pelo crime de corrupção passiva, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por se tratar de ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública;
- b) responderá pelo crime de corrupção ativa, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por se tratar de ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública;



- c) responderá pelo crime de corrupção ativa qualificado, por se tratar de ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública;
- d) não responderá criminalmente, já que a vantagem indevida não foi recebida;
- e) não responderá criminalmente, por não ser titular de cargo efetivo.

Comentários:

Nesse caso, Caio responderá pelo crime de corrupção passiva, por ter solicitado vantagem indevida em razão da função pública, nos termos do art. 317 do CP:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Há, ainda, a incidência de uma causa de aumento de pena de um terço, por ser ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública:

Art. 327 (...)

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

Gabarito: Letra A

17. (FGV/MPU/Técnico/2025) - Jonas, servidor público em uma repartição pública federal, percebeu a existência de um belo relógio ornando a entrada do gabinete de seu chefe. Embora não tivesse a posse do relógio, Jonas o subtraiu, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Jonas responderá pelo crime de:

- a) condescendência criminosa;
- b) advocacia administrativa;
- c) prevaricação;
- d) concussão;



e) peculato.

Comentários:

Nesse caso, como Jonas não tinha a posse dos bens, mas os subtraiu, tirando proveito da facilidade que a qualidade de funcionário lhe proporcionava para acessar o local, há o crime de peculato-furto, tipificado no art. 312, §1º do CP:

Art. 312 (...) § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Gabarito: Letra E

18. (FGV/MPU/Técnico - Polícia institucional/2025) - Mário, agente público federal competente, compareceu ao estabelecimento comercial de João. Após uma longa conversa com o particular, o referido servidor público, agindo com dolo, exigiu o pagamento de determinado tributo devido, empregando, na cobrança, meio vexatório que a lei não autoriza.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mário:

- a) não responderá criminalmente, pois o emprego de meio vexatório na cobrança, embora reprovável, não caracteriza um delito;
- b) não responderá criminalmente, pois o tributo era devido por parte de João, titular do estabelecimento comercial;
- c) responderá pelo crime de condescendência criminoso;
- d) responderá pelo crime de excesso de exação;
- e) responderá pelo crime de corrupção ativa.

Comentários:

O funcionário público que cobra tributo devido por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, comete crime de excesso de exação, nos termos do art. 316, §1º do CP:

Art. 316 (...)

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)



Gabarito: Letra D

19. (FGV/PCMG/Delegado de Polícia/2025) - Célio, agente público, concorreu culposamente, mediante conduta negligente, para que João, funcionário público, se apropriasse, em proveito próprio e agindo com dolo, de bens móveis públicos de que tinha a posse em razão do cargo ocupado.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Célio responderá pelo crime de

- a) corrupção passiva, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente.
- b) corrupção passiva, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta.
- c) corrupção ativa, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente.
- d) peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente.
- e) peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta.

Comentários:

Nesse caso, o agente responderá por peculato culposo, art. 312, §2º do CP, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, nos termos do art. 312, §3º do CP:

Peculato culposo

Art. 312 (...)

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Gabarito: Letra D

20. FGV - ACI (Pref BH)/Pref BH/Direito/2024



Um determinado juiz atuante em Vara Criminal determinou a busca e apreensão de automóvel particular blindado, sendo este pertencente a réu acusado em caso de corrupção que resultou em vultoso desvio de recursos públicos.

O magistrado, como vinha recebendo ameaças de morte, resolveu unilateralmente se apropriar de tal bem e passou a utilizar o veículo somente para seus deslocamentos ao trabalho. Contudo, após se remover para uma Vara Cível, o juiz passou a também utilizar o veículo para ir aos jogos de futebol do seu clube preferido.

Diante da situação narrada, é correto afirmar que o juiz praticou o crime de

- a) excesso de exação.
- b) corrupção passiva.
- c) peculato.
- d) usurpação de função pública.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, o Juiz praticou o crime de peculato, pois se apropriou de bem particular do qual tinha a posse em razão do cargo:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Gabarito: C

21. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Advogado/2024

Tício, agente público de direito, é o responsável pela área de informática da Administração Pública Alfa, tendo a posse, em razão do cargo, de diversos equipamentos de alta tecnologia, avaliados em milhares de reais. Em razão da responsabilidade inerente à função exercida, Tício é rotineiramente orientado, pelos superiores hierárquicos e no âmbito de cursos de aprimoramento, sobre os deveres de segurança que deve observar na repartição pública.

Nada obstante, em um determinado dia, João, um novo colega, pediu para conversar e se apresentar a Tício em seu gabinete. O pedido foi prontamente aceito, sendo certo que Tício, de forma negligente, deixou de adotar todos os procedimentos de segurança previstos e que eram do seu conhecimento. Nesse contexto, já no interior do gabinete, João, dolosamente e sem que o primeiro percebesse, subtraiu um notebook da Administração Pública, colocando-o em sua mochila.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício



- a) responderá por peculato mediante erro de outrem, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício, antes da prolação de sentença, dará ensejo à redução da pena pela metade.
- b) responderá por peculato culposo, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício, antes da prolação de sentença, dará ensejo à redução da pena pela metade.
- c) responderá por peculato culposo, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício, antes da prolação de sentença, dará ensejo à extinção de punibilidade.
- d) não responderá por qualquer crime, porquanto o Código Penal não tipifica o crime de peculato mediante erro de outrem.
- e) não responderá por qualquer crime, porquanto o Código Penal não tipifica o crime de peculato culposo.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Tício, o servidor negligente, responderá por peculato culposo, sendo certo que eventual reparação do dano causado, antes da prolação da sentença irrecorrível, dará ensejo à extinção de punibilidade, na forma do art. 312, §§2º e 3º do CP:

Art. 312 (...)

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Perceba que não há alternativa plenamente correta, pois a extinção da punibilidade se dará desde que a reparação do dano se dê antes da sentença irrecorrível (a questão fala apenas em "sentença").

Gabarito: C (anulável)

22. FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2024

João, agente público, se apropriou, em proveito próprio e atuando com vontade e consciência, de um computador portátil, pertencente ao município Alfa, de que tinha a posse em razão da função pública desempenhada, avaliado em três mil reais.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João:

- a) não responderá por qualquer crime, pois o peculato não é criminalizado na modalidade culposa;
- b) não responderá por qualquer crime, em razão do reduzido valor do bem apropriado;



- c) responderá pelo crime de corrupção passiva;
- d) responderá pelo crime de peculato culposo;
- e) responderá pelo crime de peculato doloso.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, o agente praticou o crime de peculato, pois se apropriou de bem público do qual tinha a posse em razão do cargo:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Gabarito: E

23. FGV - JE TJSC/TJ SC/2024

Alberto, servidor lotado na área de recursos humanos da Câmara Municipal de Blumenau, com livre acesso aos dados cadastrais a partir dos quais é gerada a folha de pagamento do referido ente público, neles insere informações de pessoa que não exercia qualquer atividade laborativa na Casa Legislativa, com o propósito de ficar com a remuneração destinada a tal pessoa, que sequer tinha conhecimento do fato.

Diante do caso narrado, Alberto:

- a) não cometeu qualquer crime;
- b) cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes do recebimento da denúncia, deverá ter a pena reduzida;
- c) cometeu o crime de peculato impróprio e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes da sentença irrecorrível, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade do fato;
- d) cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes da sentença irrecorrível, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade do fato;
- e) cometeu o crime de estelionato, com pena aumentada, por ter sido o crime cometido em detrimento de entidade de direito público e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes do recebimento da denúncia, deverá ter a pena reduzida.

COMENTÁRIOS

O agente, nesse caso, cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP) e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos



indevidamente, antes do recebimento da denúncia, deverá ter a pena reduzida, em razão do arrependimento posterior (art. 16 do CP):

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000))

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

(...)

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Gabarito: B

24. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área III/2024

Revoltado com o alarmante déficit da Previdência Social e o conseqüente valor ínfimo dos proventos recebidos por sua mãe, aposentada e portadora de câncer terminal, Ataulfo, auditor fiscal, passa a exigir, em dobro, o pagamento das contribuições sociais devidas pelos empregadores que fiscaliza, advertindo-os de que, em caso de descumprimento, divulgaria nas redes sociais a lista de devedores e os respectivos débitos fiscais.

Uma vez na posse dos valores pagos a ele diretamente pelos contribuintes, Ataulfo não repassa as quantias ao erário e as utiliza em viagem com sua mãe.

Diante de tal situação hipotética e da legislação vigente, é correto afirmar que Ataulfo praticou o crime de

- a) exercício arbitrário das próprias razões.
- b) corrupção passiva.
- c) excesso de exação.
- d) constrangimento ilegal.
- e) ameaça.

COMENTÁRIOS

O agente, nesse caso, exigiu contribuição social que sabia ser indevida ("em dobro", ou seja, além do que era devido), e ainda se apropriou de tais valores, o que configura, em tese, o crime de excesso de exação em sua forma qualificada:



Art. 316 (...)

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

(...)

§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Gabarito: C

25. FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administração Pública/2024

Caio, servidor público, compareceu à sede da sociedade empresária XYZ e, agindo com dolo, exigiu de João, sócio do estabelecimento comercial, tributo que sabia indevido.

Inconformado, o empresário fez contato com uma guarnição da Polícia Militar que passava pela localidade. Na sequência, após tomarem ciência dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao agente público pela prática de crime contra a Administração Pública, encaminhando-o à delegacia de polícia mais próxima.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de

- a) corrupção ativa, com uma causa de aumento de pena.
- b) corrupção ativa, sem causas de aumento de pena.
- c) corrupção passiva simples.
- d) excesso de exação.
- e) concussão.

COMENTÁRIOS

O agente, nesse caso, exigiu tributo que sabia ser indevido, o que configura, em tese, o crime de excesso de exação:

Art. 316 (...)

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)



Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Gabarito: D

26. FGV - Magis (ENAM)/ENAM/2024

Sobre o crime de corrupção passiva, analise as afirmativas a seguir.

I. Quem trabalha com carteira assinada em uma sociedade empresária privada conveniada para execução de serviços típicos de administração pública responde por corrupção passiva caso receba vantagens indevidas para a prática de atos relacionado às suas funções.

II. O médico não concursado, que presta serviços pelo SUS, responde por corrupção passiva se receber vantagens indevidas para acelerar o atendimento de um paciente.

III. A relação da conduta com um ato de ofício é elemento do tipo na corrupção ativa, mas não da corrupção passiva em seu tipo fundamental.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

COMENTÁRIOS

I. CORRETA: Item correto, pois tal pessoa é considerada funcionário público por equiparação, na forma do art. 327, §1º do CP.

II. CORRETA: Item correto, pois tal pessoa é considerada funcionário público por equiparação, na forma do art. 327, §1º do CP.

III. CORRETA: Item correto. A relação da conduta com um ato de ofício é elemento do tipo na corrupção ativa, pois o particular deve oferecer ou prometer a vantagem ao funcionário público a fim de que este pratique, retarde ou deixe de praticar determinado ato de ofício, na forma do art. 333 do CP.

Já na corrupção passiva, seu tipo fundamental (art. 317, “caput”, do CP), o agente solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida em razão da função, mas não se exige que a conduta praticada pelo servidor esteja relacionada diretamente a algum ato de ofício que seja de sua responsabilidade. É desnecessário, portanto, que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do servidor, não se exigindo nexo causal entre a conduta (solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem) e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O



nexo causal que deve existir é entre a conduta criminosa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente:

"(...) 2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato de ofício".

3. A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está dentro das competências formais do agente".

(...)"

(REsp n. 1.745.410/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

Gabarito: E

27. FGV - TJ (TJ AP)/TJ AP/Judiciária e Administrativa/2024

Mário, recém-aprovado em um concurso público, ao encontrar-se com Paulo, empresário e amigo de longa data, solicita a quantia de R\$ 1.000,00 para beneficiá-lo no exercício das funções públicas, tão logo seja nomeado e empossado. No entanto, o último nega a proposta e pede que Mário não a repita.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mário:

- a) não responderá por qualquer crime, em razão do princípio da insignificância, que afasta a ilicitude da conduta perpetrada;
- b) não responderá por qualquer crime, porquanto não havia assumido, por ocasião da conduta, o cargo público;
- c) responderá pelo crime de corrupção passiva, na modalidade consumada;
- d) responderá pelo crime de corrupção ativa, na modalidade tentada;
- e) responderá pelo crime de excesso de exação, na modalidade tentada.



COMENTÁRIOS

Nesse caso, Mário responderá pelo crime de corrupção passiva, na modalidade consumada, na forma do art. 317 do CP, por se tratar de crime formal, que se consumou com a mera conduta de solicitar vantagem indevida em razão da função pública:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Gabarito: C

28. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

Filisteu, funcionário público, forneceu a Paulo, empresário, a relação dos contribuintes e seus respectivos dados pessoais constantes do banco de dados da Administração Pública para que este enviasse mensagens de marketing e brindes de sua empresa.

A utilização efetiva dos dados repassados não chegou a ocorrer e Filisteu não cobrou ou recebeu qualquer vantagem para fornecer os dados.

Diante de tal situação hipotética, em relação à conduta de Filisteu, pode-se afirmar corretamente que

- a) o fato é atípico, pois não houve uso efetivo das informações e nem recebimento de vantagem pessoal.
- b) Filisteu cometeu o crime de favorecimento pessoal.
- c) Filisteu cometeu o crime de condescendência criminosa.
- d) Filisteu cometeu o crime de violação de sigilo funcional.
- e) Filisteu cometeu o crime de advocacia administrativa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Filisteu cometeu o crime de violação de sigilo funcional, na forma do art. 325, §1º do CP:

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)



I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Gabarito: D

29. FGV - GCM (Pref SJC)/Pref SJC/2023

João, guarda municipal, se aproveita da sua condição de funcionário público e do fácil acesso aos bens da Prefeitura que o cargo lhe proporciona para subtrair, sem violência ou grave ameaça, dois computadores do ente público.

De acordo com o Código Penal, João praticou o crime de

- a) peculato.
- b) furto.
- c) roubo.
- d) corrupção passiva.
- e) concussão.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, de acordo com o Código Penal, João praticou o crime de peculato, mais precisamente na modalidade “peculato-furto”, tipificado no art. 312, §1º do CP:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

GABARITO: LETRA A

30. FGV - NAC UNI OAB/OAB/2023

Francisco, funcionário público concursado de uma autarquia federal, recebeu de seu órgão de atuação um notebook funcional, tendo assinado o livro de carga referente ao objeto e assumido o compromisso de zelar pelo bem da administração. Durante suas férias, Francisco viaja para uma



pousada no interior do estado de São Paulo e leva o computador na mochila, uma vez que tinha o costume de assistir séries através do aparelho. Durante sua estadia na pousada, Francisco leva o notebook para a piscina e o coloca na mesa onde deixara seus demais pertences. Após se ausentar por cerca de 40 minutos para jogar uma partida de futebol, retorna para a piscina e constata que o notebook fora furtado. Desesperado, procura a administração do local que após analisar as câmeras de segurança não consegue identificar quem teria subtraído o computador.

Diante dos fatos, o órgão funcional ao qual Francisco era vinculado instaura procedimento administrativo e, ato contínuo, encaminha pedido de instauração de Inquérito na Polícia Federal que culmina no oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal pela prática do crime de peculato culposo. Francisco procura a repartição pública e se oferece para pagar o valor referente ao notebook, o que é aceito, sendo certo que o ressarcimento ao erário se deu antes do julgamento da ação penal.

Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Francisco

- a) terá direito à redução de metade da pena pelo fato de o ressarcimento ter sido feito após o recebimento da denúncia.
- b) terá direito à extinção da punibilidade pelo fato de o ressarcimento ter sido feito antes da sentença irrecorrível.
- c) não terá direito à atenuante referente à reparação do dano, prevista no Art. 65, inciso III, alínea b, do CP, na medida em que esta exige a reparação do dano antes do recebimento da denúncia.
- d) poderá ser beneficiado pelo arrependimento posterior, previsto no Art. 16 do Código Penal em razão de ter reparado o dano antes da sentença.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, por se tratar de peculato culposo (art. 312, §2º do CP), o agente terá direito à extinção da punibilidade, já que o ressarcimento ocorreu antes da sentença irrecorrível, nos termos do art. 312, §3º do CP:

Peculato culposo

Art. 312 (...)§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

GABARITO: LETRA B

31. FGV - Fisc Ob (Niterói)/Pref Niterói/2023



Pedro, funcionário público municipal, é competente para apreciar o requerimento de concessão de licença para a realização de obras.

Ao analisar a licença requerida por Maria, ele exigiu a importância de dez mil reais para que a licença requerida fosse deferida. Acresça-se que essa importância não era prevista em lei e seria direcionada a Pedro.

A conduta de Pedro configura crime de

- a) concussão.
- b) prevaricação.
- c) corrupção ativa.
- d) corrupção passiva.
- e) excesso de exação.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, a conduta de Pedro configura crime de concussão, por ter exigido vantagem indevida em razão da função pública, nos termos do art. 316 do CP:

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

GABARITO: LETRA A

32. FGV - ACE (TCE ES)/TCE ES/Direito/2023

João, auditor da Receita Estadual, no dia 20 de novembro de 2022, procede à fiscalização de diversos estabelecimentos comerciais, exercendo o poder de polícia previsto em lei para tanto. No primeiro local visitado, uma lanchonete, João exige, perante diversos clientes, que o proprietário pague R\$ 1.000,00 à guisa de ICMS, muito embora disponha de conhecimento prévio de que o valor já fora objeto de pagamento. No segundo local visitado, uma padaria, João solicita R\$ 1.000,00 ao proprietário, para fechar os olhos para potenciais irregularidades. No terceiro local visitado, um pet shop, o proprietário Tício, sabedor da fama de João, oferece ao agente público R\$ 1.000,00 para que ele não efetue qualquer fiscalização, ocasião em que é preso em flagrante.

Com base no caso concreto narrado, João praticou:

- a) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;



- b) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria e no pet shop, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- c) na lanchonete, o crime de concussão, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- d) na lanchonete e na padaria, o crime de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- e) na lanchonete e na padaria, o crime de concussão; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, João praticou na lanchonete o crime de excesso de exação, enquanto, por ter exigido tributo que sabia ser indevido, nos termos do art. 316, §1º do CP. Já na padaria, foi praticado o delito de corrupção passiva, por ter solicitado vantagem indevida em razão da função, nos termos do art. 317 do CP:

Art. 316 – (...)

Excesso de exação

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

(...)

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Já Tício praticou o crime de corrupção ativa, nos termos do art. 333 do CP, por ter oferecido vantagem indevida ao servidor para que este não efetuasse qualquer fiscalização:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:



Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

GABARITO: LETRA A

33. FGV - TJ RN/TJ RN/Judiciária/2023

João conduzia o seu veículo automotor, ocasião em que foi parado por uma blitz da Polícia Militar. Após analisar a documentação do condutor, o policial Caio exigiu, para si, R\$ 2.000,00 para liberar o automóvel.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, Caio responderá pelo crime de:

- a) excesso de exação;
- b) corrupção passiva;
- c) corrupção ativa;
- d) concussão;
- e) peculato.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, a conduta de Caio configura crime de concussão, por ter exigido vantagem indevida em razão da função pública, nos termos do art. 316 do CP:

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

GABARITO: LETRA D

34. FGV - GCM (Pref SJC)/Pref SJC/2023

Atenção: o texto a seguir refere-se à próxima questão;

Fernando estacionou seu automóvel em local proibido do logradouro público, razão pela qual Marcos, guarda municipal da Prefeitura da cidade Alfa, se aproximou para lavrar o auto de infração, multá-lo e rebocar o veículo. Com o objetivo de fazer com que o agente público se omitisse e não praticasse o seu ato de ofício, Fernando ofereceu a Marcos a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Leve em consideração o caso concreto e, com base no Código Penal, responda ao que se pede na próxima questão.

Caso receba o valor, mas, mesmo assim, pratique o ato de ofício, então Marcos



- a) terá cometido o crime de condescendência criminosa.
- b) não terá cometido qualquer crime, pois não deixou de agir e praticou o ato de ofício, qual seja, lavrar o auto de infração, multar Fernando e rebocar o seu veículo.
- c) terá cometido o crime de descaminho.
- d) terá cometido o crime de corrupção ativa, pois recebeu vantagem indevida no exercício da função pública.
- e) terá cometido o crime de corrupção passiva, pois recebeu vantagem indevida no exercício da função pública.

COMENTÁRIOS

Caso Marcos (funcionário público) receba valor, mas, mesmo assim, pratique o ato de ofício (lavrando a multa), cometerá o crime de corrupção passiva, pois terá recebido vantagem indevida no exercício da função pública, ainda que tenha praticado o ato funcional que deveria:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

GABARITO: LETRA E

35. FGV - GCM (Pref SJC)/Pref SJC/2023

Atenção: o texto a seguir refere-se à próxima questão;

Fernando estacionou seu automóvel em local proibido do logradouro público, razão pela qual Marcos, guarda municipal da Prefeitura da cidade Alfa, se aproximou para lavrar o auto de infração, multá-lo e rebocar o veículo. Com o objetivo de fazer com que o agente público se omitisse e não praticasse o seu ato de ofício, Fernando ofereceu a Marcos a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Leve em consideração o caso concreto e, com base no Código Penal, responda ao que se pede na próxima questão.

Caso Marcos receba o valor e deixe efetivamente de praticar o ato

- a) Marcos terá cometido o crime de corrupção passiva, com uma causa de aumento de pena em razão de ter deixado de praticar ato de ofício em consequência da vantagem recebida.
- b) Fernando terá cometido o crime de corrupção ativa, sem qualquer causa de aumento de pena.
- c) Marcos e Fernando terão cometido o crime de advocacia administrativa.



- d) Nem Marcos nem Fernando terão praticado qualquer crime, pois suas infrações se restringem à esfera administrativa e cível.
- e) Marcos e Fernando terão cometido o crime de tráfico de influência.

COMENTÁRIOS

Caso Marcos receba o valor e deixe efetivamente de praticar o ato, terá cometido o crime de corrupção passiva, com uma causa de aumento de pena (um terço) em razão de ter deixado de praticar ato de ofício em consequência da vantagem recebida, nos termos do art. 317, §1º do CP:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

GABARITO: LETRA A

36. FGV - ATR (AGENERSA)/AGENERSA/2023

José, servidor público, com vontade livre e consciente, solicitou para si, diretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, retardando a prática de ato de ofício.

Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, José praticou o crime de

- a) peculato.
- b) concussão.
- c) corrupção passiva.
- d) prevaricação.
- e) condescendência criminoso.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, o agente praticou o crime corrupção passiva, tipificado no art. 317 do CP, por ter solicitado vantagem indevida em razão da função. Frise-se que a pena será ainda aumentada de um terço, pois em razão da vantagem, o funcionário efetivamente retardou o ato de ofício:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:



Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

GABARITO: LETRA C

37. FGV - AFRE MG/SEF MG/Auditoria e Fiscalização/2023

Ana é servidora pública e passou por severa crise pessoal, em decorrência do nascimento de sua filha, portadora de grave doença genética.

Como o tratamento da filha era extremamente custoso, Ana passou a levar para casa, com intenção de economizar recursos para custear o tratamento de sua filha, pequenos materiais como papel higiênico, café, canetas, itens subtraídos da repartição pública.

Ao descobrir os fatos, Rodolfo, superior imediato de Ana, e conhecedor do drama pessoal de sua subordinada, deixa de instaurar o procedimento administrativo cabível.

Nesse caso, é certo que

- a) a conduta de Ana é desprovida de tipicidade material, o que ocasiona também a atipicidade da conduta de Rodolfo.
- b) Ana praticou o delito peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de prevaricação.
- c) Ana praticou o delito de peculato culposo, ao passo que Rodolfo praticou o delito de advocacia administrativa.
- d) Ana e Rodolfo praticaram peculato, sendo Ana autora e Rodolfo partícipe por omissão.
- e) Ana praticou o delito de peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Ana praticou o delito de peculato-furto, por ter subtraído bens públicos, valendo-se das facilidades do cargo, nos termos do art. 312, §1º do CP, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa, por ter, por indulgência, deixado de adotar as providências cabíveis para a responsabilização da subordinada, nos termos do art. 320 do CP.

Inaplicável o princípio da insignificância, por serem crimes contra a administração pública, nos termos da súmula 599 do STJ.

GABARITO: LETRA E

38. FGV - Of Prom (MPE SP)/MPE SP/2023-ADAPTADA



A pena da advocacia administrativa é aplicada em dobro se o interesse patrocinado for ilegítimo ou se estiver prescrito.

COMENTÁRIOS

Item errado, pois se o interesse patrocinado for ilegítimo teremos a forma qualificada do delito (e não uma majorante), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CP. Ademais, não há majorante ou qualificadora se o interesse patrocinado “estiver prescrito”.

GABARITO: Errada

39. FGV - Of Prom (MPE SP)/MPE SP/2023-ADAPTADA

O peculato ocorrido mediante erro de outrem enseja a majoração da pena, de 1/3 até a metade.

COMENTÁRIOS

Item errado, pois o peculato ocorrido mediante erro de configura um tipo penal autônomo (art. 313 do CP), e não uma majorante em relação ao delito de peculato (art. 312 do CP).

GABARITO: Errada

40. FGV - Of Prom (MPE SP)/MPE SP/2023-ADAPTADA

A pena do delito de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações é aumentada de 1/3 até a metade se resulta dano para a Administração Pública.

COMENTÁRIOS

Item correto, pois, de fato, no crime de Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, as penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado, nos termos do art. 313-B, § único do CP.

GABARITO: Correta

41. (FGV/2023/CGE-SC/AUDITOR)

João é servidor público do Estado de Santa Catarina. Vendo que sua repartição conta com computadores modernos, muito valiosos no mercado, acerta com José, seu amigo, que usualmente pratica roubos e furtos (o qual se sabe já ter sido condenado, com pena extinta há um ano pelo seu cumprimento), a subtração dos referidos computadores para posterior revenda.

No dia combinado, João, valendo-se do acesso facilitado à repartição pública, ingressa no local, permite a entrada de José, e ambos subtraem, para si, cerca de 10 computadores portáteis. Considerando a situação narrada, sobre o concurso de pessoas, assinale a afirmativa correta.

A) João e José deverão responder por peculato, ainda que apenas João seja servidor público, pois esta circunstância é elementar do tipo.



- B) A circunstância de João ser servidor público é personalíssima, não podendo atingir José, que responderá por crime patrimonial comum.
- C) De acordo com a teoria do domínio do fato, apenas João poderia ser considerado autor, pois é o único com acesso à repartição pública.
- D) A reincidência de José, por repercutir na reprovação do ilícito, é uma circunstância objetiva, que se comunica aos demais coautores.
- E) De acordo com a teoria monista, ainda que José não soubesse do fato de João ser servidor público, deveria responder por peculato.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, João e José deverão responder por peculato-furto, ainda que apenas João seja servidor público, pois esta circunstância é elementar do tipo, de forma que irá se comunicar com José, fazendo com que este também possa responder pelo crime funcional, nos termos do art. 30 do CP:

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

[...]

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Além disso, a reincidência de José é uma circunstância de caráter subjetivo não elementar do tipo, de forma que NÃO se comunica aos demais agentes.

Por fim, se José não soubesse do fato de João ser servidor público, deveria responder por furto, e não pelo crime funcional, já que para que haja a comunicabilidade da condição de funcionário público entre João e José, é indispensável que este último tenha conhecimento da condição, de forma a evitar responsabilidade penal objetiva.

GABARITO: Letra A

42. (FGV / 2023 / SEFAZ-MG)



Ana é servidora pública e passou por severa crise pessoal, em decorrência do nascimento de sua filha, portadora de grave doença genética. Como o tratamento da filha era extremamente custoso, Ana passou a levar para casa, com intenção de economizar recursos para custear o tratamento de sua filha, pequenos materiais como papel higiênico, café, canetas, itens subtraídos da repartição pública. Ao descobrir os fatos, Rodolfo, superior imediato de Ana, e conhecedor do drama pessoal de sua subordinada, deixa de instaurar o procedimento administrativo cabível.

Nesse caso, é certo que

- A) a conduta de Ana é desprovida de tipicidade material, o que ocasiona também a atipicidade da conduta de Rodolfo.
- B) Ana praticou o delito peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de prevaricação.
- C) Ana praticou o delito de peculato culposo, ao passo que Rodolfo praticou o delito de advocacia administrativa.
- D) Ana e Rodolfo praticaram peculato, sendo Ana autora e Rodolfo partícipe por omissão.
- E) Ana praticou o delito de peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, é correto afirmar que Ana praticou o delito de peculato, previsto no art. 312 do CP, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa, conforme art. 320 do CP:

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

[...]

Condescendência criminosa

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

GABARITO: Letra E

43. (FGV / 2023 / TCE-ES / AUDITOR)

João, auditor da Receita Estadual, no dia 20 de novembro de 2022, procede à fiscalização de diversos estabelecimentos comerciais, exercendo o poder de polícia previsto em lei para tanto.



No primeiro local visitado, uma lanchonete, João exige, perante diversos clientes, que o proprietário pague R\$ 1.000,00 à guisa de ICMS, muito embora disponha de conhecimento prévio de que o valor já fora objeto de pagamento. No segundo local visitado, uma padaria, João solicita R\$ 1.000,00 ao proprietário, para fechar os olhos para potenciais irregularidades. No terceiro local visitado, um pet shop, o proprietário Tício, sabedor da fama de João, oferece ao agente público R\$ 1.000,00 para que ele não efetue qualquer fiscalização, ocasião em que é preso em flagrante. Com base no caso concreto narrado, João praticou:

A) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

B) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria e no pet shop, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

C) na lanchonete, o crime de concussão, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

D) na lanchonete e na padaria, o crime de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

E) na lanchonete e na padaria, o crime de concussão; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, João praticou dois crimes: na lanchonete, o crime de excesso de exação, nos termos do art. 316, §1º do CP, por exigir tributo ou contribuição social que sabia ser indevido; na padaria, foi praticado o delito de corrupção passiva, por ter solicitado vantagem indevida em razão da função, nos termos do art. 317 do CP.

A conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa, art. 333 do CP, por ter oferecido vantagem indevida ao servidor público para que este infringisse seu dever funcional.

GABARITO: Letra A

44. (FGV / 2022 / SEAD-AP)

A zelosa advogada Dra. Suellen diligenciou junto a determinada repartição pública para acompanhar determinado processo administrativo. O servidor Hélio exigiu certo numerário para que o processo seguisse seu rumo devido. Como era uma situação na qual o cliente da Dra. Suellen precisava, com urgência, do valor pleiteado no referido processo e estava com risco de perder a vida, a advogada entregou o valor exigido, mesmo estando o processo devidamente instruído e o direito pleiteado legítimo.

Assim, em relação à conduta da advogada, é correto concluir que é



- A) atípica.
- B) tipificada como corrupção passiva.
- C) tipificada como concussão.
- D) tipificada como corrupção ativa.
- E) tipificada como peculato.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, em relação à conduta da advogada, é correto concluir que é atípica, ou seja, não corresponde a qualquer crime.

Não há que se falar em “participação” na concussão praticada pelo servidor, pois o ato de entregar a vantagem exigida não configura colaboração para o crime de concussão, eis que este já estava perfeitamente consumado antes da entrega da vantagem.

Não há que se falar, ainda, em corrupção ativa. Vejamos o art. 333 do CP:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Assim, um dos pressupostos da corrupção ativa é que o particular tome a iniciativa de OFERECER ou PROMETER a vantagem indevida ao servidor, não se configurando o crime quando o particular apenas cede e entrega a vantagem que foi solicitada ou exigida.

Ademais, para que haja corrupção ativa, é necessária, ainda, a presença do dolo específico, consistente na intenção de fazer com que o servidor venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, venha a infringir seu dever funcional. No caso da questão, a advogada entregou a vantagem para que o servidor apenas fizesse o seu trabalho (dar o devido seguimento ao processo).

Posto isso, a conduta da advogada é atípica.

GABARITO: Letra A

45. (FGV / 2022 / MPE-GO / PROMOTOR)

Ao exercer as atribuições de promotor de justiça durante a fase de investigação preliminar, determinado membro recebe um procedimento em que há apuração da conduta de ex-parlamentar estadual, não mais ocupante de cargo com foro por prerrogativa de função, em que se aponta o recebimento de propina para que, no exercício do seu mandato, influenciasse na votação de projetos e na fiscalização de atividades a cargo da Assembleia local. Ficou demonstrado que o investigado, em razão do valor recebido, efetivamente praticou os atos



infringindo dever funcional, o que atrairia a incidência da causa de aumento de pena do Art. 317, §1º, do Código Penal. De igual forma, havia no relatório final da investigação a referência pela incidência da causa de aumento de pena do Art. 327, §2º, do Código Penal, em razão da condição de parlamentar.

De acordo com a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- A) é incabível a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar;
- B) são incabíveis as causas de aumento dos Art. 317, §1º, e 327, §2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar;
- C) as causas de aumento dos Art. 317, §1º, e 327, §2º, do Código Penal, são incompatíveis entre si, independentemente do exercício do mandato parlamentar;
- D) a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, dispensa uma imposição hierárquica ou de direção;
- E) o exercício do mandato parlamentar revela, por si só, a existência de imposição hierárquica ou de direção.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, é incabível a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar. O art. 327, §2º exige o exercício de função de direção ou assessoramento, o que não pode ser presumido pelo simples exercício de mandato parlamentar.

Por outro lado, se o parlamentar exercer alguma função administrativa de direção (ex.: presidente da assembleia legislativa) além da função política, será cabível a aplicação da majorante:

"(...) É incabível a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar, sem prejuízo da causa de aumento contemplada no art. 317, § 1º (Inq 3.983, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2016). A jurisprudência desta Corte, conquanto revolvida nos últimos anos (Inq 2606, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2014, DJe-236, divulg. 1.12.2014, public. 2.12.2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção (Inq 2191, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 8.5.2008, processo eletrônico DJe-084, divulg. 7.5.2009, public. 8.5.2009) que não se acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos. (...)"

(Inq 4146, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-10-2016 PUBLIC 05-10-2016)

A majorante do art. 317, §1º, porém, é absolutamente aplicável, pois demanda apenas a infração do dever funcional em razão da vantagem oferecida ou prometida.

GABARITO: Letra A



46. (FGV / 2022 / MPE-GO / PROMOTOR)

De acordo com o Art. 327, §2º, do Código Penal, "A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público".

Na hipótese dos agentes que se enquadram na situação do Art. 327, §1º, do Código Penal ("Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública"), a mencionada causa de aumento de pena:

- A) não deve incidir, pois os próprios elementos do tipo não podem ser utilizados para majoração da pena;
- B) deve incidir, desde que o agente tenha praticado o fato no exercício do cargo;
- C) não deve incidir, pois a majoração da pena fica reservada para quem é ocupante de cargo efetivo;
- D) deve incidir, desde que o agente permaneça no exercício do cargo quando do julgamento;
- E) não deve incidir, pois a majoração da pena destina-se a quem já ocupava cargo distinto daquele em comissão.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, a majorante deve incidir, desde que o agente tenha praticado o fato no exercício do cargo, sendo irrelevante que se trate de funcionário público por equiparação. Naturalmente, o funcionário por equiparação deverá se enquadrar numa das hipóteses do art. 327, §2º do CP, e isso será possível quando se tratar, por exemplo, de ocupante de função de direção ou assessoramento em empresa pública ou sociedade de economia mista (entidades paraestatais, para uma parcela considerável da doutrina do direito administrativo, embora não haja consenso).

GABARITO: Letra B

47. (FGV / 2021 / CÂMARA DE ARACAJU-SE / PROCURADOR)

José, servidor público ocupante de cargo efetivo da Câmara Municipal de Beta, com vontade livre e consciente, exigiu, para si, diretamente, no exercício da função, vantagem indevida consistente em 30 mil reais do sócio-administrador da empresa Alfa, contratada por aquela Casa Legislativa, para não relatar fato desabonador da conduta da citada sociedade empresária.

Assim agindo, José está incurso no crime:

- A) material de corrupção passiva, punível com pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa;
- B) formal de concussão, punível com pena de reclusão de dois a doze anos, e multa;
- C) material de prevaricação, punível com pena de reclusão de dois a oito anos, e multa;



- D) formal de corrupção ativa, punível com pena de reclusão de quatro a doze anos, e multa;
- E) material de advocacia administrativa, punível com pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, José praticou crime de concussão, punível com pena de reclusão de dois a doze anos, e multa, sendo este um crime formal, que se consuma com a mera prática da conduta, ainda que o resultado naturalístico (obtenção da vantagem exigida) não se verifique.

GABARITO: Letra B

48. (FGV / 2021 / TJSC / NOTÁRIO)

Gabriel, funcionário público responsável pela emissão de certidões em órgão público, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção da certidão solicitada. Informou o fato a seu vizinho Luiz, que estava desempregado, e juntos decidiram ir até a residência de Pedro e exigir R\$ 1.000,00 para cada um para que Gabriel agilizasse a concessão da certidão pretendida. Pedro prometeu efetuar o pagamento no dia seguinte, mas decidiu não atender à exigência e comparecer em sede policial para narrar o ocorrido.

Considerando as informações expostas, Gabriel deverá responder pelo delito de concussão:

- A) na forma consumada, assim como Luiz, apesar de não ser funcionário público e da natureza de crime próprio do delito;
- B) na modalidade tentada, assim como Luiz, apesar de não ser funcionário público e da natureza de crime próprio do delito;
- C) na forma consumada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão consumado;
- D) na modalidade tentada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão tentado;
- E) na forma consumada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão tentado.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Gabriel praticou o crime de concussão na forma consumada, sendo este um crime formal, que se consuma com a mera prática da conduta, ainda que o resultado naturalístico (obtenção da vantagem exigida) não se verifique.

Luiz, apesar de não ser funcionário público e da natureza de crime próprio do delito, também responderá pelo crime de concussão, eis que a condição pessoal de “funcionário público”, pertencente a Gabriel, irá se comunicar com Luiz, por se tratar de uma elementar do tipo, nos termos do art. 30 do CP.

GABARITO: Letra A

49. (FGV / 2021 / TCE-AM / AUDITOR)



Relativamente ao tema dos crimes contra a administração pública, especificamente quanto ao conceito penal de funcionário público, é correto afirmar que:

- A) o funcionário público, para os efeitos penais, é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, desde que de forma remunerada;
- B) a pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal não pode ser equiparada a funcionário público para fins penais;
- C) se o funcionário público for ocupante de cargo em comissão, a pena pelo crime funcional será aumentada da terça parte;
- D) a pessoa que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública não pode ser equiparada a funcionário público para fins penais;
- E) o particular que atua em coautoria ou participação com o funcionário público na prática do crime funcional não responde pelos crimes de funcionário público, mesmo que tenha conhecimento da qualidade funcional de seu comparsa.

COMENTÁRIOS

- A) ERRADA: Item errado, pois o funcionário público, para os efeitos penais, é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, nos termos do art. 327 do CP.
- B) ERRADA: Item errado, pois a pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal é equiparada a funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327, §1º do CP.
- C) CORRETA: Item correto, pois essa é a previsão do art. 327, §2º do CP (frisando que isso não se aplica aos ocupantes de cargo em comissão em autarquias).
- D) ERRADA: Item errado, pois a pessoa que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública é equiparada a funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327, §1º do CP.
- E) ERRADA: Item errado, pois tal particular também responderá pelo crime funcional, eis que a condição pessoal de “funcionário público” irá se comunicar com o comparsa, por se tratar de uma elementar do tipo, nos termos do art. 30 do CP.

GABARITO: Letra C

50. (FGV/2021/PCRN)

Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio, desempregado, subtraíram da delegacia na qual o primeiro exercia suas funções, computadores que haviam sido substituídos por equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo exercido por Jonas.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá reconhecer que Jonas praticou:



- A) crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito;
- B) crime de furto qualificado, assim como Hélio;
- C) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por peculato culposos;
- D) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto qualificado;
- E) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto simples.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, Jonas responderá por peculato (na modalidade peculato-furto), nos termos do art. 312, §1º do CP, e Hélio responderá pelo mesmo delito, eis que a condição pessoal de "funcionário público" de Jonas irá se comunicar com o comparsa Hélio, por se tratar de uma elementar do tipo, nos termos do art. 30 do CP.

GABARITO: Letra A

51. (FGV/2021/PCRN/DELEGADO)

João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de comércio popular com a família, quando seu filho avistou um comerciante vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João, então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que trabalhava para a Prefeitura e que, se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal para apreender os objetos e lavar o auto próprio. Ao proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada como:

- A) extorsão;
- B) concussão;
- C) corrupção passiva;
- D) exercício arbitrário das próprias razões;
- E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio da insignificância.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, João EXIGIU vantagem indevida (entrega do balão) em razão da função, eis que se valeu da função para que a exigência fosse atendida ("dizendo que trabalhava para a Prefeitura e que, se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal para apreender os objetos e lavar o auto próprio"). Logo, João praticou o crime de concussão, nos termos do art. 316 do CP.

GABARITO: Letra B

52. (FGV / 2020 / TJRS)



A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, é correto afirmar que:

- A) no crime de concussão, o funcionário público solicita a vantagem indevida à vítima;
- B) na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a iniciativa de propor o pagamento da vantagem ilícita;
- C) no crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse próprio e ilícito perante a administração pública;
- D) responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o funcionário público que deixa de praticar ato de ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa;
- E) no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, o funcionário público autorizado exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da Administração Pública.

COMENTÁRIOS

A) ERRADA: Item errado, pois no crime de concussão, o funcionário público exige a vantagem indevida à vítima, nos termos do art. 316 do CP.

B) ERRADA: Item errado, pois na corrupção passiva, o funcionário público pode tomar a iniciativa de solicitar o pagamento da vantagem ilícita ("solicitar"), mas pode também ter uma postura meramente passiva, de aceitar promessa de vantagem indevida ou receber a vantagem indevida, nos termos do art. 317 do CP.

C) ERRADA: Item errado, pois no crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse privado alheio perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, nos termos do art. 321 do CP. O interesse alheio patrocinado pode ser legítimo ou ilegítimo (nesse caso, o crime será qualificado).

D) ERRADA: Item errado, pois responde por corrupção passiva privilegiada o funcionário público que deixa de praticar ato de ofício, sem ser remunerado, mas atendendo a pedido de outra pessoa, nos termos do art. 317, §2º do CP.

E) CORRETA: Item correto, pois no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313-A do CP), o funcionário público autorizado exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da Administração Pública:

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000))

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)



Vale frisar que deve haver o dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

GABARITO: Letra E

53. (FGV / 2020 / TJRS)

Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de:

- A) corrupção passiva privilegiada;
- B) abandono de função;
- C) violação de sigilo profissional;
- D) corrupção passiva simples;
- E) prevaricação.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, o Oficial de Justiça deixou de cumprir o dever funcional para satisfazer sentimento pessoal, motivo pelo qual praticou o crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CP:

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: (Vide ADPF 881)

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

GABARITO: Letra E

54. (FGV / 2020 / TJRS)

Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de condenação judicial, o réu, pessoa de baixa instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de justiça Roberto, que o utiliza para o pagamento de uma dívida própria.

Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que:

- A) o fato é atípico porque o Código Penal não pune o chamado peculato de uso;
- B) foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de justiça não colaborou para o erro do sujeito passivo;
- C) Roberto deve responder pelo crime de peculato na modalidade apropriação, definido no art. 312 do Código Penal;
- D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva porque recebeu vantagem indevida em razão do cargo;



E) não há crime devido ao exercício regular de um direito.

COMENTÁRIOS

Nesse caso, ocorreu crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de justiça não colaborou para o erro do sujeito passivo, tendo apenas se apropriado de dinheiro que havia chegado a seu poder, em razão da função, por erro espontâneo da vítima:

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A Doutrina é pacífica ao estabelecer que se o funcionário público colabora para o erro (ex.: induz a vítima a entregar-lhe a quantia) responderá por estelionato (art. 171 do CP).

GABARITO: Letra B

55. (FGV / 2020 / TJRS)

João, oficial de justiça, solicita o pagamento de dois mil reais para não cumprir rapidamente um mandado de citação, o que acaba ocorrendo.

Nessa situação, João sujeita-se às penas previstas para o crime de:

- A) concussão;
- B) corrupção passiva simples;
- C) prevaricação;
- D) corrupção passiva com aumento de pena;
- E) tráfico de influência.

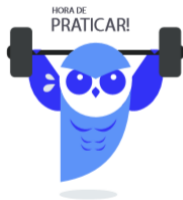
COMENTÁRIOS

Nesse caso, o agente deverá responder pelo crime de corrupção passiva (solicitou vantagem indevida em razão da função) com aumento de pena (por efetivamente não cumprir no prazo adequado o mandado, em razão da vantagem), nos termos do art. 317, §1º do CP.

GABARITO: Letra D



EXERCÍCIOS PARA PRATICAR - CRIMES FUNCIONAIS



1. (FGV/2026/PCPI/Oficial Investigador)

Caio, servidor público no Estado Alfa, revelou ao seu irmão, por meio de conduta negligente, fato de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo. Registre-se que, em razão da conduta perpetrada por Caio, a Administração Pública não sofreu qualquer prejuízo.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio

- a) não responderá criminalmente, já que o Poder Público não suportou qualquer prejuízo, afastando-se a tipicidade material da conduta.
- b) responderá pelo crime de violação de sigilo funcional, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- c) não responderá criminalmente, na medida em que o crime de violação de sigilo funcional não admite a modalidade culposa.
- d) responderá pelo crime de violação de sigilo funcional, na modalidade qualificada, sem causas de aumento de pena.
- e) responderá pelo crime de violação de sigilo funcional, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.

2. (FGV/2026/PC-PI/Delegado)

Durante investigação conduzida pela Corregedoria de Polícia, constatou-se que um servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, exigia de pacientes da rede pública, para realizar agendamentos de exames e consultas que eram de sua atribuição, o pagamento de quantias em dinheiro. O servidor não fazia ameaças diretas, mas deixava claro que, sem o pagamento, os pacientes não seriam atendidos, repetindo a seguinte frase: ou paga, ou nada!

Diante de tal situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) O servidor cometeu o crime de corrupção passiva, porque apenas pagaria a vantagem indevida quem quisesse.



- b) O servidor cometeu o crime de prevaricação, pois deixou de praticar ato de ofício por interesse pessoal.
- c) O servidor cometeu o crime de concussão, uma vez que exigiu vantagem indevida, ainda que sem violência ou ameaça.
- d) A conduta do servidor é atípica, pois os pacientes tinham a opção de não pagar, tratando-se de vantagem espontânea.
- e) O servidor cometeu o crime de peculato-desvio, pois desviou recursos para benefício próprio.

3. (FGV/2025/CGE-SP/Auditor)

O Ministério Público tomou conhecimento de que Lucas, servidor público no Estado Alfa, agindo com dolo, facilitou a revelação de fato de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, resultando em dano severo à Administração Pública. Em assim sendo, foi deflagrada ação penal em face do agente.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Lucas responderá pelo crime de

- a) exercício funcional ilegal, na modalidade qualificada, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- b) violação de sigilo funcional, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena.
- c) violação de sigilo funcional, na modalidade qualificada, sem causas de aumento de pena.
- d) exercício funcional ilegal, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.
- e) advocacia administrativa, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.

4. (FGV/2025/AL-AM/Procurador)

Matheus, agente público, agindo de forma negligente, concorreu, culposamente, para que João, colega de repartição pública, apropriasse-se, em proveito próprio, de um telefone celular, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de que tinha a posse em razão do cargo ocupado. O Ministério Público, ao tomar ciência dos fatos, ofereceu denúncia em face de Matheus e de João. Registre-se que, tão logo o juízo competente recebeu a peça acusatória, Matheus reparou o dano causado pela sua conduta negligente. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de Matheus

- a) caracteriza o crime de peculato, mas, como houve a reparação do dano antes da prolação da sentença irrecorrível, tem-se a incidência de causa excludente da ilicitude.
- b) caracteriza o crime de corrupção passiva, mas, como houve a reparação do dano antes da prolação da sentença irrecorrível, as penas serão reduzidas pela metade.
- c) caracteriza o crime de peculato, mas, como houve a reparação do dano antes da prolação da sentença irrecorrível, tem-se a extinção de punibilidade.



d) é materialmente atípica, considerado o valor do telefone celular apropriado e a reparação do dano.

e) é formalmente atípica, na medida em que ele agiu de forma culposa.

5. (FGV/2025/TJ-RS/AJAJ)

Durante atendimento ao público externo, Caio, estagiário voluntário sem remuneração da Secretaria de Meio Ambiente do Município Alfa, no Estado do Rio Grande do Sul, solicitou a José, representante do empreendimento XYZ, a quantia de três mil reais, prometendo conferir maior celeridade ao processo de licenciamento ambiental. José recusou prontamente a proposta, dando conhecimento dos fatos aos órgãos públicos competentes.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio

a) não responderá criminalmente, considerando que a solicitação foi prontamente negada, afastando-se a tipicidade material da conduta perpetrada.

b) não responderá criminalmente, já que não é considerado agente público, por exercer a função pública sem remuneração.

c) responderá pelo crime de corrupção passiva, sem causas de aumento de pena.

d) responderá pelo crime de corrupção ativa, com a incidência de uma causa de aumento de pena.

e) responderá pelo crime de peculato qualificado.

6. (FGV/2025/TCE-PE/Auditor)

Cupertino é fiscal tributário municipal e, no exercício de suas funções, lavrou auto de infração contra uma empresa por sonegação tributária, com aplicação de multa no valor de cinquenta mil reais. Ciente de que o tributo é devido e com a intenção de preservar os cofres públicos, Cupertino determinou que o dono da empresa pagasse imediatamente, sob pena de colocação de aviso escrito na porta do estabelecimento, atestando publicamente o débito fiscal.

Diante de tal situação hipotética, é correto afirmar que Cupertino:

a) cometeu o crime de concussão.

b) cometeu o crime de constrangimento ilegal.

c) não praticou conduta penalmente típica.

d) cometeu o crime de excesso de exação.

e) cometeu o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

7. (FGV/2025/TJ-SC/Juiz Leigo)



Ivo, ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Meio Ambiente do Estado Alfa, agindo com dolo, patrocinou, diretamente, interesse privado ilegítimo perante a Administração Pública, valendo-se, para tanto, da sua qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Ivo responderá pelo crime de:

- a) advocacia administrativa, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena;
- b) advocacia administrativa, na modalidade qualificada, com a incidência de uma causa de aumento de pena;
- c) prevaricação, na modalidade qualificada, com a incidência de uma causa de aumento de pena;
- d) advocacia administrativa, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena;
- e) prevaricação, na modalidade simples, sem causas de aumento de pena.

8. (FGV/TJES/Notário/2025) - Bernardo, servidor público do Estado do Espírito Santo, agindo de forma negligente, concorreu culposamente para que Jonas subtraísse bens públicos, pertencentes ao referido ente federativo, avaliados em R\$ 2.000,00. Registre-se que Bernardo só logrou êxito em reparar o dano causado ao erário após a prolação da sentença irrecorrível na esfera penal, que o condenou pela prática do crime de peculato culposo. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que:

- a) a condenação de Bernardo é inadequada, na medida em que a caracterização do crime de peculato culposo pressupõe a ocorrência de grave prejuízo ao poder público;
- b) como a reparação do dano ocorreu apenas após a prolação da sentença irrecorrível, não haverá qualquer reflexo nas sanções aplicadas a Bernardo;
- c) como Bernardo reparou o dano causado pela infração penal, é caso de reconhecimento da extinção de punibilidade em seu benefício;
- d) a reparação do dano efetivada por Bernardo ensejará a redução da pena imposta pela metade;
- e) a condenação de Bernardo é inadequada, na medida em que não existe a figura do peculato culposo.

9. (FGV/TJES/Notário/2025) - Henrique, servidor público do Estado Alfa, agindo com dolo, compareceu à sede do estabelecimento comercial de propriedade de Caio, dele exigindo o pagamento de tributo que sabe ser indevido. Efetivado o pagamento por parte do comerciante, Henrique desviou, em proveito próprio, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Henrique responderá pelo crime de:

- a) excesso de exação, na modalidade qualificada;
- b) corrupção passiva, na modalidade qualificada;
- c) excesso de exação, na modalidade simples;



- d) corrupção passiva, na modalidade simples;
- e) concussão, na modalidade simples.

10. (FGV/MPE RJ/Promotor de Justiça/2025) - Omar é administrador e gestor da folha de pagamento dos servidores públicos do Município Alfa. Ele descontou dos contracheques dos servidores os valores relativos a empréstimos que foram consignados regularmente pelos servidores junto a instituições financeiras. Omar, no entanto, não repassou os valores para as instituições, transferindo-os para a conta-corrente de Paulina, sua namorada e estudante universitária, que ajustara com ele toda a dinâmica dos fatos.

Diante do caso apresentado, à luz do Código Penal, assinale a afirmativa correta.

- a) Omar e Paulina cometeram crime de peculato próprio.
- b) Omar e Paulina cometeram crime de peculato impróprio.
- c) Omar cometeu crime de peculato próprio e Paulina, crime de receptação.
- d) Omar cometeu crime de estelionato e Paulina, crime de receptação.
- e) Omar cometeu crime de peculato impróprio e Paulina, crime de receptação.

11. (FGV/TJTO/Juiz Estadual/2025) - Sobre os crimes contra a Administração Pública, é correto afirmar que:

- a) comete crime de prevaricação o funcionário público que, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não tenha levado o fato ao conhecimento da autoridade competente;
- b) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário, configura o delito de tráfico de influência;
- c) não se incluem no conceito de funcionário público para fins penais jurados e mesários eleitorais;
- d) não se incluem no conceito de funcionário público para fins penais empregados de empresa contratada que prestam serviço atípico para a Administração Pública;
- e) não se aplica o princípio da insignificância nos casos de crimes contra a Administração Pública, em qualquer hipótese.

12. (FGV/MPE RJ/Analista Administrativo/2025) - Caio, titular de um cargo efetivo junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, agindo com dolo, patrocinou diretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se, para tanto, da sua qualidade de agente público. Registre-se que o interesse patrocinado não teve qualquer relação com a ordem tributária, tampouco com as licitações públicas.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de

- a) advocacia administrativa, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo efetivo em uma Secretaria de Estado.
- b) corrupção passiva, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo efetivo em uma Secretaria de Estado.



- c) concussão, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo efetivo em uma Secretaria de Estado.
- d) advocacia administrativa, sem causas de aumento de pena.
- e) corrupção passiva, sem causas de aumento de pena.

13. (FGV/MPE-RJ/Analista Processual/2025) - Matheus, servidor público no âmbito do Município Alfa, agindo de forma negligente, se esqueceu de trancar a porta do almoxarifado da repartição pública, embora devesse fazê-lo. Aproveitando-se da situação apresentada, Lucas, titular de um cargo em comissão, adentrou no local e subtraiu, para si, em proveito próprio, três notebooks de titularidade da municipalidade, valendo-se, para tanto, da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Matheus

- a) responderá por peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede ao recebimento da denúncia, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- b) responderá por peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- c) responderá por prevaricação culposa, sendo certo que a reparação do dano, se precede ao recebimento da denúncia, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- d) não responderá criminalmente, porquanto a ordem jurídica pátria não prevê a figura da prevaricação culposa.
- e) não responderá criminalmente, porquanto a ordem jurídica pátria não prevê a figura do peculato culposo.

14. (FGV/DPE-RO/Analista/2025) - João, ocupante de um cargo em comissão em um órgão da administração direta, aceitou promessa de vantagem do empresário Carlos. As partes combinaram que o referido agente público proferiria decisão favorável aos interesses do particular em um determinado processo administrativo em tramitação. Como contrapartida, João receberia, por interposta pessoa, uma potente motocicleta. Contudo, antes da prolação da decisão por parte do servidor público, os fatos foram descobertos pelas autoridades públicas, dando-se conhecimento ao Ministério Público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo crime de

- a) advocacia administrativa qualificada, por ser ocupante de cargo em comissão em órgão da administração direta, sem a incidência de causas de aumento de pena.
- b) corrupção passiva simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ser titular de cargo em comissão em órgão da administração direta.
- c) corrupção passiva qualificada, por ser ocupante de cargo em comissão em órgão da administração direta, sem a incidência de causas de aumento de pena.



d) exercício funcional ilegalmente antecipado simples, sem a incidência de causa de aumento de pena.

e) advocacia administrativa simples, sem a incidência de causa de aumento de pena.

15. (FGV/DPE-RO/Analista/2025) - Após complexa operação policial, que culminou na arrecadação de milhares de reais e joias, os bens apreendidos foram colocados no cofre da Delegacia de Polícia do Município Alfa. Nesse contexto, Caio, policial civil, embora não tivesse a posse dos valores pecuniários e das joias, os subtraiu, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que a qualidade de funcionário lhe proporcionou para acessar o local onde os bens estavam guardados.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de

a) condescendência criminosa.

b) excesso de exação.

c) prevaricação.

d) concussão.

e) peculato.

16. (FGV/MPU/Técnico/2025) - Caio, ocupante de um cargo em comissão no âmbito de uma empresa pública federal, solicitou diretamente, para si, vantagem indevida do particular Lucas, com o objetivo de deixar de praticar determinado ato de ofício, em benefício do último. Contudo, Lucas, irresignado com a proposta recebida, comunicou os fatos às autoridades competentes, não efetuando qualquer pagamento ao referido agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio:

a) responderá pelo crime de corrupção passiva, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por se tratar de ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública;

b) responderá pelo crime de corrupção ativa, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por se tratar de ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública;

c) responderá pelo crime de corrupção ativa qualificado, por se tratar de ocupante de cargo em comissão em uma empresa pública;

d) não responderá criminalmente, já que a vantagem indevida não foi recebida;

e) não responderá criminalmente, por não ser titular de cargo efetivo.

17. (FGV/MPU/Técnico/2025) - Jonas, servidor público em uma repartição pública federal, percebeu a existência de um belo relógio ornando a entrada do gabinete de seu chefe. Embora não tivesse a posse do relógio, Jonas o subtraiu, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Jonas responderá pelo crime de:

a) condescendência criminosa;

b) advocacia administrativa;



- c) prevaricação;
- d) concussão;
- e) peculato.

18. (FGV/MPU/Técnico - Polícia institucional/2025) - Mário, agente público federal competente, compareceu ao estabelecimento comercial de João. Após uma longa conversa com o particular, o referido servidor público, agindo com dolo, exigiu o pagamento de determinado tributo devido, empregando, na cobrança, meio vexatório que a lei não autoriza.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mário:

- a) não responderá criminalmente, pois o emprego de meio vexatório na cobrança, embora reprovável, não caracteriza um delito;
- b) não responderá criminalmente, pois o tributo era devido por parte de João, titular do estabelecimento comercial;
- c) responderá pelo crime de condescendência criminosa;
- d) responderá pelo crime de excesso de exação;
- e) responderá pelo crime de corrupção ativa.

19. (FGV/PCMG/Delegado de Polícia/2025) - Célio, agente público, concorreu culposamente, mediante conduta negligente, para que João, funcionário público, se apropriasse, em proveito próprio e agindo com dolo, de bens móveis públicos de que tinha a posse em razão do cargo ocupado.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Célio responderá pelo crime de

- a) corrupção passiva, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente.
- b) corrupção passiva, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta.
- c) corrupção ativa, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente.
- d) peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente.
- e) peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta.

20. FGV - ACI (Pref BH)/Pref BH/Direito/2024

Um determinado juiz atuante em Vara Criminal determinou a busca e apreensão de automóvel particular blindado, sendo este pertencente a réu acusado em caso de corrupção que resultou em vultoso desvio de recursos públicos.



O magistrado, como vinha recebendo ameaças de morte, resolveu unilateralmente se apropriar de tal bem e passou a utilizar o veículo somente para seus deslocamentos ao trabalho. Contudo, após se remover para uma Vara Cível, o juiz passou a também utilizar o veículo para ir aos jogos de futebol do seu clube preferido.

Diante da situação narrada, é correto afirmar que o juiz praticou o crime de

- a) excesso de exação.
- b) corrupção passiva.
- c) peculato.
- d) usurpação de função pública.

21. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Advogado/2024

Tício, agente público de direito, é o responsável pela área de informática da Administração Pública Alfa, tendo a posse, em razão do cargo, de diversos equipamentos de alta tecnologia, avaliados em milhares de reais. Em razão da responsabilidade inerente à função exercida, Tício é rotineiramente orientado, pelos superiores hierárquicos e no âmbito de cursos de aprimoramento, sobre os deveres de segurança que deve observar na repartição pública.

Nada obstante, em um determinado dia, João, um novo colega, pediu para conversar e se apresentar a Tício em seu gabinete. O pedido foi prontamente aceito, sendo certo que Tício, de forma negligente, deixou de adotar todos os procedimentos de segurança previstos e que eram do seu conhecimento. Nesse contexto, já no interior do gabinete, João, dolosamente e sem que o primeiro percebesse, subtraiu um notebook da Administração Pública, colocando-o em sua mochila.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício

- a) responderá por peculato mediante erro de outrem, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício, antes da prolação de sentença, dará ensejo à redução da pena pela metade.
- b) responderá por peculato culposo, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício, antes da prolação de sentença, dará ensejo à redução da pena pela metade.
- c) responderá por peculato culposo, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício, antes da prolação de sentença, dará ensejo à extinção de punibilidade.
- d) não responderá por qualquer crime, porquanto o Código Penal não tipifica o crime de peculato mediante erro de outrem.
- e) não responderá por qualquer crime, porquanto o Código Penal não tipifica o crime de peculato culposo.

22. FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2024



João, agente público, se apropriou, em proveito próprio e atuando com vontade e consciência, de um computador portátil, pertencente ao município Alfa, de que tinha a posse em razão da função pública desempenhada, avaliado em três mil reais.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João:

- a) não responderá por qualquer crime, pois o peculato não é criminalizado na modalidade culposa;
- b) não responderá por qualquer crime, em razão do reduzido valor do bem apropriado;
- c) responderá pelo crime de corrupção passiva;
- d) responderá pelo crime de peculato culposo;
- e) responderá pelo crime de peculato doloso.

23. FGV - JE TJSC/TJ SC/2024

Alberto, servidor lotado na área de recursos humanos da Câmara Municipal de Blumenau, com livre acesso aos dados cadastrais a partir dos quais é gerada a folha de pagamento do referido ente público, neles insere informações de pessoa que não exercia qualquer atividade laborativa na Casa Legislativa, com o propósito de ficar com a remuneração destinada a tal pessoa, que sequer tinha conhecimento do fato.

Diante do caso narrado, Alberto:

- a) não cometeu qualquer crime;
- b) cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes do recebimento da denúncia, deverá ter a pena reduzida;
- c) cometeu o crime de peculato impróprio e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes da sentença irrecorrível, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade do fato;
- d) cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes da sentença irrecorrível, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade do fato;
- e) cometeu o crime de estelionato, com pena aumentada, por ter sido o crime cometido em detrimento de entidade de direito público e, caso restitua voluntariamente ao erário todos os valores recebidos indevidamente, antes do recebimento da denúncia, deverá ter a pena reduzida.

24. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área III/2024

Revoltado com o alarmante déficit da Previdência Social e o consequente valor ínfimo dos proventos recebidos por sua mãe, aposentada e portadora de câncer terminal, Ataulfo, auditor



fiscal, passa a exigir, em dobro, o pagamento das contribuições sociais devidas pelos empregadores que fiscaliza, advertindo-os de que, em caso de descumprimento, divulgaria nas redes sociais a lista de devedores e os respectivos débitos fiscais.

Uma vez na posse dos valores pagos a ele diretamente pelos contribuintes, Ataulfo não repassa as quantias ao erário e as utiliza em viagem com sua mãe.

Diante de tal situação hipotética e da legislação vigente, é correto afirmar que Ataulfo praticou o crime de

- a) exercício arbitrário das próprias razões.
- b) corrupção passiva.
- c) excesso de exação.
- d) constrangimento ilegal.
- e) ameaça.

25. FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administração Pública/2024

Caio, servidor público, compareceu à sede da sociedade empresária XYZ e, agindo com dolo, exigiu de João, sócio do estabelecimento comercial, tributo que sabia indevido.

Inconformado, o empresário fez contato com uma guarnição da Polícia Militar que passava pela localidade. Na sequência, após tomarem ciência dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao agente público pela prática de crime contra a Administração Pública, encaminhando-o à delegacia de polícia mais próxima.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de

- a) corrupção ativa, com uma causa de aumento de pena.
- b) corrupção ativa, sem causas de aumento de pena.
- c) corrupção passiva simples.
- d) excesso de exação.
- e) concussão.

26. FGV - Magis (ENAM)/ENAM/2024

Sobre o crime de corrupção passiva, analise as afirmativas a seguir.

I. Quem trabalha com carteira assinada em uma sociedade empresária privada conveniada para execução de serviços típicos de administração pública responde por corrupção passiva caso receba vantagens indevidas para a prática de atos relacionado às suas funções.



II. O médico não concursado, que presta serviços pelo SUS, responde por corrupção passiva se receber vantagens indevidas para acelerar o atendimento de um paciente.

III. A relação da conduta com um ato de ofício é elemento do tipo na corrupção ativa, mas não da corrupção passiva em seu tipo fundamental.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

27. FGV - TJ (TJ AP)/TJ AP/Judiciária e Administrativa/2024

Mário, recém-aprovado em um concurso público, ao encontrar-se com Paulo, empresário e amigo de longa data, solicita a quantia de R\$ 1.000,00 para beneficiá-lo no exercício das funções públicas, tão logo seja nomeado e empossado. No entanto, o último nega a proposta e pede que Mário não a repita.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mário:

- a) não responderá por qualquer crime, em razão do princípio da insignificância, que afasta a ilicitude da conduta perpetrada;
- b) não responderá por qualquer crime, porquanto não havia assumido, por ocasião da conduta, o cargo público;
- c) responderá pelo crime de corrupção passiva, na modalidade consumada;
- d) responderá pelo crime de corrupção ativa, na modalidade tentada;
- e) responderá pelo crime de excesso de exação, na modalidade tentada.

28. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

Filisteu, funcionário público, forneceu a Paulo, empresário, a relação dos contribuintes e seus respectivos dados pessoais constantes do banco de dados da Administração Pública para que este enviasse mensagens de marketing e brindes de sua empresa.

A utilização efetiva dos dados repassados não chegou a ocorrer e Filisteu não cobrou ou recebeu qualquer vantagem para fornecer os dados.

Diante de tal situação hipotética, em relação à conduta de Filisteu, pode-se afirmar corretamente que



- a) o fato é atípico, pois não houve uso efetivo das informações e nem recebimento de vantagem pessoal.
- b) Filisteu cometeu o crime de favorecimento pessoal.
- c) Filisteu cometeu o crime de condescendência criminosa.
- d) Filisteu cometeu o crime de violação de sigilo funcional.
- e) Filisteu cometeu o crime de advocacia administrativa.

29. FGV - GCM (Pref SJC)/Pref SJC/2023

João, guarda municipal, se aproveita da sua condição de funcionário público e do fácil acesso aos bens da Prefeitura que o cargo lhe proporciona para subtrair, sem violência ou grave ameaça, dois computadores do ente público.

De acordo com o Código Penal, João praticou o crime de

- a) peculato.
- b) furto.
- c) roubo.
- d) corrupção passiva.
- e) concussão.

30. FGV - NAC UNI OAB/OAB/2023

Francisco, funcionário público concursado de uma autarquia federal, recebeu de seu órgão de atuação um notebook funcional, tendo assinado o livro de carga referente ao objeto e assumido o compromisso de zelar pelo bem da administração. Durante suas férias, Francisco viaja para uma pousada no interior do estado de São Paulo e leva o computador na mochila, uma vez que tinha o costume de assistir séries através do aparelho. Durante sua estadia na pousada, Francisco leva o notebook para a piscina e o coloca na mesa onde deixara seus demais pertences. Após se ausentar por cerca de 40 minutos para jogar uma partida de futebol, retorna para a piscina e constata que o notebook fora furtado. Desesperado, procura a administração do local que após analisar as câmeras de segurança não consegue identificar quem teria subtraído o computador.

Diante dos fatos, o órgão funcional ao qual Francisco era vinculado instaura procedimento administrativo e, ato contínuo, encaminha pedido de instauração de Inquérito na Polícia Federal que culmina no oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal pela prática do crime de peculato culposos. Francisco procura a repartição pública e se oferece para pagar o



valor referente ao notebook, o que é aceito, sendo certo que o ressarcimento ao erário se deu antes do julgamento da ação penal.

Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Francisco

- a) terá direito à redução de metade da pena pelo fato de o ressarcimento ter sido feito após o recebimento da denúncia.
- b) terá direito à extinção da punibilidade pelo fato de o ressarcimento ter sido feito antes da sentença irrecorrível.
- c) não terá direito à atenuante referente à reparação do dano, prevista no Art. 65, inciso III, alínea b, do CP, na medida em que esta exige a reparação do dano antes do recebimento da denúncia.
- d) poderá ser beneficiado pelo arrependimento posterior, previsto no Art. 16 do Código Penal em razão de ter reparado o dano antes da sentença.

31. FGV - Fisc Ob (Niterói)/Pref Niterói/2023

Pedro, funcionário público municipal, é competente para apreciar o requerimento de concessão de licença para a realização de obras.

Ao analisar a licença requerida por Maria, ele exigiu a importância de dez mil reais para que a licença requerida fosse deferida. Acresça-se que essa importância não era prevista em lei e seria direcionada a Pedro.

A conduta de Pedro configura crime de

- a) concussão.
- b) prevaricação.
- c) corrupção ativa.
- d) corrupção passiva.
- e) excesso de exação.

32. FGV - ACE (TCE ES)/TCE ES/Direito/2023

João, auditor da Receita Estadual, no dia 20 de novembro de 2022, procede à fiscalização de diversos estabelecimentos comerciais, exercendo o poder de polícia previsto em lei para tanto. No primeiro local visitado, uma lanchonete, João exige, perante diversos clientes, que o proprietário pague R\$ 1.000,00 à guisa de ICMS, muito embora disponha de conhecimento



prévio de que o valor já fora objeto de pagamento. No segundo local visitado, uma padaria, João solicita R\$ 1.000,00 ao proprietário, para fechar os olhos para potenciais irregularidades. No terceiro local visitado, um pet shop, o proprietário Tício, sabedor da fama de João, oferece ao agente público R\$ 1.000,00 para que ele não efetue qualquer fiscalização, ocasião em que é preso em flagrante.

Com base no caso concreto narrado, João praticou:

- a) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- b) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria e no pet shop, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- c) na lanchonete, o crime de concussão, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- d) na lanchonete e na padaria, o crime de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;
- e) na lanchonete e na padaria, o crime de concussão; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa.

33. FGV - TJ RN/TJ RN/Judiciária/2023

João conduzia o seu veículo automotor, ocasião em que foi parado por uma blitz da Polícia Militar. Após analisar a documentação do condutor, o policial Caio exigiu, para si, R\$ 2.000,00 para liberar o automóvel.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, Caio responderá pelo crime de:

- a) excesso de exação;
- b) corrupção passiva;
- c) corrupção ativa;
- d) concussão;
- e) peculato.



34. FGV - GCM (Pref SJC)/Pref SJC/2023

Atenção: o texto a seguir refere-se à próxima questão;

Fernando estacionou seu automóvel em local proibido do logradouro público, razão pela qual Marcos, guarda municipal da Prefeitura da cidade Alfa, se aproximou para lavrar o auto de infração, multá-lo e rebocar o veículo. Com o objetivo de fazer com que o agente público se omitisse e não praticasse o seu ato de ofício, Fernando ofereceu a Marcos a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Leve em consideração o caso concreto e, com base no Código Penal, responda ao que se pede na próxima questão.

Caso receba o valor, mas, mesmo assim, pratique o ato de ofício, então Marcos

- a) terá cometido o crime de condescendência criminosa.
- b) não terá cometido qualquer crime, pois não deixou de agir e praticou o ato de ofício, qual seja, lavrar o auto de infração, multar Fernando e rebocar o seu veículo.
- c) terá cometido o crime de descaminho.
- d) terá cometido o crime de corrupção ativa, pois recebeu vantagem indevida no exercício da função pública.
- e) terá cometido o crime de corrupção passiva, pois recebeu vantagem indevida no exercício da função pública.

35. FGV - GCM (Pref SJC)/Pref SJC/2023

Atenção: o texto a seguir refere-se à próxima questão;

Fernando estacionou seu automóvel em local proibido do logradouro público, razão pela qual Marcos, guarda municipal da Prefeitura da cidade Alfa, se aproximou para lavrar o auto de infração, multá-lo e rebocar o veículo. Com o objetivo de fazer com que o agente público se omitisse e não praticasse o seu ato de ofício, Fernando ofereceu a Marcos a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Leve em consideração o caso concreto e, com base no Código Penal, responda ao que se pede na próxima questão.

Caso Marcos receba o valor e deixe efetivamente de praticar o ato



- a) Marcos terá cometido o crime de corrupção passiva, com uma causa de aumento de pena em razão de ter deixado de praticar ato de ofício em consequência da vantagem recebida.
- b) Fernando terá cometido o crime de corrupção ativa, sem qualquer causa de aumento de pena.
- c) Marcos e Fernando terão cometido o crime de advocacia administrativa.
- d) Nem Marcos nem Fernando terão praticado qualquer crime, pois suas infrações se restringem à esfera administrativa e cível.
- e) Marcos e Fernando terão cometido o crime de tráfico de influência.

36. FGV - ATR (AGENERSA)/AGENERSA/2023

José, servidor público, com vontade livre e consciente, solicitou para si, diretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, retardando a prática de ato de ofício.

Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, José praticou o crime de

- a) peculato.
- b) concussão.
- c) corrupção passiva.
- d) prevaricação.
- e) condescendência criminosa.

37. FGV - AFRE MG/SEF MG/Auditoria e Fiscalização/2023

Ana é servidora pública e passou por severa crise pessoal, em decorrência do nascimento de sua filha, portadora de grave doença genética.

Como o tratamento da filha era extremamente custoso, Ana passou a levar para casa, com intenção de economizar recursos para custear o tratamento de sua filha, pequenos materiais como papel higiênico, café, canetas, itens subtraídos da repartição pública.

Ao descobrir os fatos, Rodolfo, superior imediato de Ana, e conhecedor do drama pessoal de sua subordinada, deixa de instaurar o procedimento administrativo cabível.

Nesse caso, é certo que



- a) a conduta de Ana é desprovida de tipicidade material, o que ocasiona também a atipicidade da conduta de Rodolfo.
- b) Ana praticou o delito peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de prevaricação.
- c) Ana praticou o delito de peculato culposo, ao passo que Rodolfo praticou o delito de advocacia administrativa.
- d) Ana e Rodolfo praticaram peculato, sendo Ana autora e Rodolfo partícipe por omissão.
- e) Ana praticou o delito de peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa.

38. FGV - Of Prom (MPE SP)/MPE SP/2023-ADAPTADA

A pena da advocacia administrativa é aplicada em dobro se o interesse patrocinado for ilegítimo ou se estiver prescrito.

39. FGV - Of Prom (MPE SP)/MPE SP/2023-ADAPTADA

O peculato ocorrido mediante erro de outrem enseja a majoração da pena, de 1/3 até a metade.

40. FGV - Of Prom (MPE SP)/MPE SP/2023-ADAPTADA

A pena do delito de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações é aumentada de 1/3 até a metade se resulta dano para a Administração Pública.

41. (FGV/2023/CGE-SC/AUDITOR)

João é servidor público do Estado de Santa Catarina. Vendo que sua repartição conta com computadores modernos, muito valiosos no mercado, acaba com José, seu amigo, que usualmente pratica roubos e furtos (o qual se sabe já ter sido condenado, com pena extinta há um ano pelo seu cumprimento), a subtração dos referidos computadores para posterior revenda.

No dia combinado, João, valendo-se do acesso facilitado à repartição pública, ingressa no local, permite a entrada de José, e ambos subtraem, para si, cerca de 10 computadores portáteis. Considerando a situação narrada, sobre o concurso de pessoas, assinale a afirmativa correta.

A) João e José deverão responder por peculato, ainda que apenas João seja servidor público, pois esta circunstância é elementar do tipo.



- B) A circunstância de João ser servidor público é personalíssima, não podendo atingir José, que responderá por crime patrimonial comum.
- C) De acordo com a teoria do domínio do fato, apenas João poderia ser considerado autor, pois é o único com acesso à repartição pública.
- D) A reincidência de José, por repercutir na reprovação do ilícito, é uma circunstância objetiva, que se comunica aos demais coautores.
- E) De acordo com a teoria monista, ainda que José não soubesse do fato de João ser servidor público, deveria responder por peculato.

42. (FGV / 2023 / SEFAZ-MG)

Ana é servidora pública e passou por severa crise pessoal, em decorrência do nascimento de sua filha, portadora de grave doença genética. Como o tratamento da filha era extremamente custoso, Ana passou a levar para casa, com intenção de economizar recursos para custear o tratamento de sua filha, pequenos materiais como papel higiênico, café, canetas, itens subtraídos da repartição pública. Ao descobrir os fatos, Rodolfo, superior imediato de Ana, e conhecedor do drama pessoal de sua subordinada, deixa de instaurar o procedimento administrativo cabível.

Nesse caso, é certo que

- A) a conduta de Ana é desprovida de tipicidade material, o que ocasiona também a atipicidade da conduta de Rodolfo.
- B) Ana praticou o delito peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de prevaricação.
- C) Ana praticou o delito de peculato culposo, ao passo que Rodolfo praticou o delito de advocacia administrativa.
- D) Ana e Rodolfo praticaram peculato, sendo Ana autora e Rodolfo partícipe por omissão.
- E) Ana praticou o delito de peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa.

43. (FGV / 2023 / TCE-ES / AUDITOR)

João, auditor da Receita Estadual, no dia 20 de novembro de 2022, procede à fiscalização de diversos estabelecimentos comerciais, exercendo o poder de polícia previsto em lei para tanto. No primeiro local visitado, uma lanchonete, João exige, perante diversos clientes, que o proprietário pague R\$ 1.000,00 à guisa de ICMS, muito embora disponha de conhecimento prévio de que o valor já fora objeto de pagamento. No segundo local visitado, uma padaria, João solicita R\$ 1.000,00 ao proprietário, para fechar os olhos para potenciais irregularidades. No



terceiro local visitado, um pet shop, o proprietário Tício, sabedor da fama de João, oferece ao agente público R\$ 1.000,00 para que ele não efetue qualquer fiscalização, ocasião em que é preso em flagrante. Com base no caso concreto narrado, João praticou:

A) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

B) na lanchonete, o crime de excesso de exação, enquanto, na padaria e no pet shop, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

C) na lanchonete, o crime de concussão, enquanto, na padaria, foi perpetrado o delito de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

D) na lanchonete e na padaria, o crime de corrupção passiva; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa;

E) na lanchonete e na padaria, o crime de concussão; a conduta de Tício, por sua vez, se amolda à descrição típica do crime de corrupção ativa.

44. (FGV / 2022 / SEAD-AP)

A zelosa advogada Dra. Suellen diligenciou junto a determinada repartição pública para acompanhar determinado processo administrativo. O servidor Hélio exigiu certo numerário para que o processo seguisse seu rumo devido. Como era uma situação na qual o cliente da Dra. Suellen precisava, com urgência, do valor pleiteado no referido processo e estava com risco de perder a vida, a advogada entregou o valor exigido, mesmo estando o processo devidamente instruído e o direito pleiteado legítimo.

Assim, em relação à conduta da advogada, é correto concluir que é

A) atípica.

B) tipificada como corrupção passiva.

C) tipificada como concussão.

D) tipificada como corrupção ativa.

E) tipificada como peculato.

45. (FGV / 2022 / MPE-GO / PROMOTOR)



Ao exercer as atribuições de promotor de justiça durante a fase de investigação preliminar, determinado membro recebe um procedimento em que há apuração da conduta de ex-parlamentar estadual, não mais ocupante de cargo com foro por prerrogativa de função, em que se aponta o recebimento de propina para que, no exercício do seu mandato, influenciasse na votação de projetos e na fiscalização de atividades a cargo da Assembleia local. Ficou demonstrado que o investigado, em razão do valor recebido, efetivamente praticou os atos infringindo dever funcional, o que atrairia a incidência da causa de aumento de pena do Art. 317, §1º, do Código Penal. De igual forma, havia no relatório final da investigação a referência pela incidência da causa de aumento de pena do Art. 327, §2º, do Código Penal, em razão da condição de parlamentar.

De acordo com a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- A) é incabível a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar;
- B) são incabíveis as causas de aumento dos Art. 317, §1º, e 327, §2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar;
- C) as causas de aumento dos Art. 317, §1º, e 327, §2º, do Código Penal, são incompatíveis entre si, independentemente do exercício do mandato parlamentar;
- D) a causa de aumento do Art. 327, §2º, do Código Penal, dispensa uma imposição hierárquica ou de direção;
- E) o exercício do mandato parlamentar revela, por si só, a existência de imposição hierárquica ou de direção.

46. (FGV / 2022 / MPE-GO / PROMOTOR)

De acordo com o Art. 327, §2º, do Código Penal, "A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público".

Na hipótese dos agentes que se enquadram na situação do Art. 327, §1º, do Código Penal ("Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública"), a mencionada causa de aumento de pena:

- A) não deve incidir, pois os próprios elementos do tipo não podem ser utilizados para majoração da pena;
- B) deve incidir, desde que o agente tenha praticado o fato no exercício do cargo;
- C) não deve incidir, pois a majoração da pena fica reservada para quem é ocupante de cargo efetivo;
- D) deve incidir, desde que o agente permaneça no exercício do cargo quando do julgamento;



E) não deve incidir, pois a majoração da pena destina-se a quem já ocupava cargo distinto daquele em comissão.

47. (FGV / 2021 / CÂMARA DE ARACAJU-SE / PROCURADOR)

José, servidor público ocupante de cargo efetivo da Câmara Municipal de Beta, com vontade livre e consciente, exigiu, para si, diretamente, no exercício da função, vantagem indevida consistente em 30 mil reais do sócio-administrador da empresa Alfa, contratada por aquela Casa Legislativa, para não relatar fato desabonador da conduta da citada sociedade empresária.

Assim agindo, José está incurso no crime:

- A) material de corrupção passiva, punível com pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa;
- B) formal de concussão, punível com pena de reclusão de dois a doze anos, e multa;
- C) material de prevaricação, punível com pena de reclusão de dois a oito anos, e multa;
- D) formal de corrupção ativa, punível com pena de reclusão de quatro a doze anos, e multa;
- E) material de advocacia administrativa, punível com pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

48. (FGV / 2021 / TJSC / NOTÁRIO)

Gabriel, funcionário público responsável pela emissão de certidões em órgão público, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção da certidão solicitada. Informou o fato a seu vizinho Luiz, que estava desempregado, e juntos decidiram ir até a residência de Pedro e exigir R\$ 1.000,00 para cada um para que Gabriel agilizasse a concessão da certidão pretendida. Pedro prometeu efetuar o pagamento no dia seguinte, mas decidiu não atender à exigência e comparecer em sede policial para narrar o ocorrido.

Considerando as informações expostas, Gabriel deverá responder pelo delito de concussão:

- A) na forma consumada, assim como Luiz, apesar de não ser funcionário público e da natureza de crime próprio do delito;
- B) na modalidade tentada, assim como Luiz, apesar de não ser funcionário público e da natureza de crime próprio do delito;
- C) na forma consumada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão consumado;
- D) na modalidade tentada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão tentado;
- E) na forma consumada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão tentado.

49. (FGV / 2021 / TCE-AM / AUDITOR)

Relativamente ao tema dos crimes contra a administração pública, especificamente quanto ao conceito penal de funcionário público, é correto afirmar que:

- A) o funcionário público, para os efeitos penais, é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, desde que de forma remunerada;



- B) a pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal não pode ser equiparada a funcionário público para fins penais;
- C) se o funcionário público for ocupante de cargo em comissão, a pena pelo crime funcional será aumentada da terça parte;
- D) a pessoa que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública não pode ser equiparada a funcionário público para fins penais;
- E) o particular que atua em coautoria ou participação com o funcionário público na prática do crime funcional não responde pelos crimes de funcionário público, mesmo que tenha conhecimento da qualidade funcional de seu comparsa.

50. (FGV/2021/PCRN)

Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio, desempregado, subtraíram da delegacia na qual o primeiro exercia suas funções, computadores que haviam sido substituídos por equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo exercido por Jonas.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá reconhecer que Jonas praticou:

- A) crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito;
- B) crime de furto qualificado, assim como Hélio;
- C) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por peculato culposo;
- D) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto qualificado;
- E) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto simples.

51. (FGV/2021/PCRN/DELEGADO)

João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de comércio popular com a família, quando seu filho avistou um comerciante vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João, então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que trabalhava para a Prefeitura e que, se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada como:

- A) extorsão;
- B) concussão;
- C) corrupção passiva;
- D) exercício arbitrário das próprias razões;
- E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio da insignificância.

52. (FGV / 2020 / TJRS)



A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, é correto afirmar que:

- A) no crime de concussão, o funcionário público solicita a vantagem indevida à vítima;
- B) na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a iniciativa de propor o pagamento da vantagem ilícita;
- C) no crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse próprio e ilícito perante a administração pública;
- D) responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o funcionário público que deixa de praticar ato de ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa;
- E) no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, o funcionário público autorizado exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da Administração Pública.

53. (FGV / 2020 / TJRS)

Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de:

- A) corrupção passiva privilegiada;
- B) abandono de função;
- C) violação de sigilo profissional;
- D) corrupção passiva simples;
- E) prevaricação.

54. (FGV / 2020 / TJRS)

Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de condenação judicial, o réu, pessoa de baixa instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de justiça Roberto, que o utiliza para o pagamento de uma dívida própria.

Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que:

- A) o fato é atípico porque o Código Penal não pune o chamado peculato de uso;
- B) foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de justiça não colaborou para o erro do sujeito passivo;
- C) Roberto deve responder pelo crime de peculato na modalidade apropriação, definido no art. 312 do Código Penal;
- D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva porque recebeu vantagem indevida em razão do cargo;
- E) não há crime devido ao exercício regular de um direito.

55. (FGV / 2020 / TJRS)



João, oficial de justiça, solicita o pagamento de dois mil reais para não cumprir rapidamente um mandado de citação, o que acaba ocorrendo.

Nessa situação, João sujeita-se às penas previstas para o crime de:

- A) concussão;
- B) corrupção passiva simples;
- C) prevaricação;
- D) corrupção passiva com aumento de pena;
- E) tráfico de influência.

GABARITO

GABARITO



- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. LETRA C | 22. LETRA E |
| 2. LETRA C | 23. LETRA B |
| 3. LETRA C | 24. LETRA C |
| 4. LETRA C | 25. LETRA D |
| 5. LETRA C | 26. LETRA E |
| 6. LETRA D | 27. LETRA C |
| 7. LETRA B | 28. LETRA D |
| 8. LETRA D | 29. LETRA A |
| 9. LETRA A | 30. LETRA B |
| 10. LETRA A | 31. LETRA A |
| 11. LETRA D | 32. LETRA A |
| 12. LETRA D | 33. LETRA D |
| 13. LETRA B | 34. LETRA E |
| 14. LETRA B | 35. LETRA A |
| 15. LETRA E | 36. LETRA C |
| 16. LETRA A | 37. LETRA E |
| 17. LETRA E | 38. ERRADA |
| 18. LETRA D | 39. ERRADA |
| 19. LETRA D | 40. CORRETA |
| 20. LETRA C | 41. LETRA A |
| 21. LETRA C (ANULÁVEL) | 42. LETRA E |



- 43. LETRA A
- 44. LETRA A
- 45. ALTERNATIVA A
- 46. ALTERNATIVA B
- 47. ALTERNATIVA B
- 48. ALTERNATIVA A
- 49. ALTERNATIVA C
- 50. ALTERNATIVA A
- 51. ALTERNATIVA B
- 52. ALTERNATIVA E
- 53. ALTERNATIVA E
- 54. ALTERNATIVA B
- 55. ALTERNATIVA D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.